

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 63 (36).** 1919. a.

**Asutawa Kogu koosolek 23. septembril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.**

Kokku on tulnud 105 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister **J. Kartau**, rahaminister **J. Kuk**, kaubandus-
tööstusministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d:

1. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**,
pärast abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 4.53 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku.

1. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel. Maaseaduse komisjoni aruandja **J. Zimmerman** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 20. ja 21.

§ 20. Maad antakse neile, kes seda üksikult ehk teistega koos hariwad, olgu et nad ennast ainult maapidamisest elatawad, ehk maad kõrwal-tööharuna peawad.

§ 21. Põliseks tarvitamiseks antakse maad neile, kes ainult maapidamisest elawad, ühe perekonna ja kahehobuse töönormi suuruses, silmas pidades maa headust, seisupaika ja muid kohalikka olusid.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 22. Neile, kes maad kõrwal-tööharuna ehk aiapidamisena peawad, antakse teda tarwiduse järel, kuid mitte üle § 21. määratud suuruse.

J. Wain (sd.): Suur osa meie alewikudest asub harilikult talumaadel, ja nende majade ja aedade alused ei ole tihtipeale mingil wiisil seaduse poolt kindlustatud. Niisamuti ka need alewid, isegi linnade osad, mis neil mõisamaadel, mis wõõrandamise alla tulewad, on nii-

samuti kindluseta seisukorras. Igatahes on see üldine arwamine, et meie linnade ja alewikkude majaanuste kohta peaksid määrused välja antama, et see osa meie rahwast mitte tuulepeal ei oleks, nagu ta praegu seda on. Teiste sõnadega, et see jagu rahwast ei oleks mitte maaomaniku tujude all, kelle käest nad oma maad saawad. Sellepärast oleks soovitaw, et nüüd juba selle maa kohta, mis jagamise alla tuleb § 22. juures sellekohane parandus tehtaks. Ja see oleks: „Linnade ja alewikkude läheduses jäetakse tarwilik osa maad tööliste aiakoloniide jaoks.“

J. Tõnisson (rhw.): Oleks hea, kui selgust saaks selle paragrahwi kohta. § 21. on wastu wõetud sel kujul, nagu ta komisjoni poolt on ette pandud. § 21. on nimelt öeldud, et põliseks tarvitamiseks antakse maad ainult nendele, kes maapidamisest elawad — ühe perekonna wõi kahe hobuse tööjõu peale. § 22. on öeldud, et maad neile, kes seda aia alla ja kõrwal-tööharuna tarwitawad, tarwiduse järele antakse, kuid mitte üle § 21. määratud suuruse. § 21. on kindlaks tehtud, et põlisele tarvitamisele antakse maad ainult nendele, kes ennast ainult maapidamisest elatawad. Kuidas on lugu siis, kui inimesel on kõrwalkutse. Ütleme, maal elab kingsepp oma perekonnaga, kes ennast peasjalikult kingsepatööst elatab, aga temal on ka lehm ja hobune. § 22. järele ei tohi tema seda maad põliseks tarvitamiseks mitte saada. Just sellepärast oleks selgust tarwis.

Enne öeldakse eelmises paragrahwis, et antakse maad põliseks tarvitamiseks neile, kes ainult maapidamisest elawad, nüüd öeldakse selles paragrahwis ainult, et antakse ka nendele, kes maad kõrwal-tööharuna wõi aiapidamise näol peawad: see tähendab, ei anta mitte põliseks tarvitamiseks, waid millekski muuks. Siin peaks seda paragrahwi nõnda wormuleeritama, et täiesti teada oleks, mis sellega on tahetud ära öelda. Kui see määrus ainult maasuuruse kohta käib, siis ei ole § 21. õieti mitte arusaadaw. Et aga § 21. wastu wõetud on, siis peab oletama, et see paragrahw mitte ainult tarvitamise kohta ei käi, waid ka maapidamise õiguse

korra kohta. Kas ei saaks maakommisjoni esitaja öelda, mis siin öieti on mõeldud?

Aruandja J. Zimmerman: § 21. oleks wast parem nõnda parandada, et maapidamine põllupidamise asemel võiks öelda. Põllupidamiseks antakse ühe perekonna peale 20 tiinu maad, kuna aga aiapidamiseks seda tarwiduse järele antakse. Aiapidamiseks ei ole mitte nii palju maad tarwis kui põllupidamiseks, sellepärast antakse seda vähemal arwul. (Wahelhüüe: Aga kas põliseks tarwitamiseks?) Need talud, mis § 22. ette nähtud on, oleksid tähtaja peale, aga need, mis § 21. ette nähtud on, antakse põliseks tarwitamiseks. (J. Tõnisson, rhw.: Ah nii siis, tähtaja peale antakse need, mis § 22. alla käiwad.)

J. Lehtman (töer.): Ma pean sotsiaaldemokraatide ettepanekule wastu waidlema, nimelt sel põhjal, et tema liiga kitsast ringkonda puudutab. Siin on öeldud, et jäetakse osa maad tööliste tarwis, aga kas teised ei wõi siis maad saada. Uhte kihti tahetakse teisest ära eraldada ja temale eesõigustatud seisukoht anda. Siis on weel öeldud, et maad antakse aiakoloniide jaoks. Kuid see on liig kitsas mõiste. Meil on ju linnade ja alewite jaoks ja ka muuks otstarbeks maad waja, nagu suwituskohdade, turbatööstuse, weejou kasutamise jne. jaoks. Seda maasuurst linnade jaoks nõnda ära piirata ei saa mitte, sest siis tuleb wälja, nagu ei wõikski teiste ülesannete jaoks linnadele ja alewitele maad anda. Maakommisjonis oli meil arutamisel, et kui meie linnade ja alewite maad wõõrandamata jätame, siis nende maade kohta eriseadus wälja anda tuleks, mis mainitud maa tarwitamise ära määraks. Ka ära määrata tuleks selles eriseaduse esimeses osas aiakoloniideks antaw maa, teine osa eriseadusest käsitaks üldse kõike maad, mis linnal tarwitada, mis näiteks majade all on jne. Sellepärast paneksin mina ette sotsiaaldemokraatide rühma parandust § 22 kohta tagasi lükata.

M. Martna (sd.): Mina saan § 22 sedawiisi aru, et meie maatarwitajad, kes maad oma ameti kõrwal tarwitawad, näiteks müürišepad, kingšepad ja muud käsitöölised, kes alewites elawad, — et nendele sel kombel maad põliseks tarwitamiseks anda — mitte hea ei ole, nagu ta

seda põllumehele on. Nimelt sellepärast, et küsitaw on, kas nende käsitöölise järeltulijad maad ka sel kombel hariksid, nagu seda nende eelkäija, maawõtja. Peale selle on ju teada, et käsitöölised elukoha muutmise poolest palju liikuwam rahwaklass on, kui põllumehed talupidajad. Nõnda ei oleks käsitöölisele maa põliseks tarwitamiseks andmine sisemiselt mitte sünnis. Ma saan sellest paragrahwist nõnda aru, et ta komisjoni poolt wäljatöötatud kujul alale peaks jääma, aga härra Lehtman'i poolt soovitatud täiendust toetaksin ka mina. Nimelt sellepärast, et linna ehitusmaad linna serwades leiduwad ja meie seda paragrahwi komisjoni poolt wäljatöötatud kujul wastu wõttes linnad ehitusmaast hoopis ilma jätaksime. Linnadel tuleks siis ehitusmaa puuduse pärast wäljapääsemata seisukord kätte. Sellepärast on wäga tarwilik, et eriseadus wälja antaks, milles linnadele, aialinnadele, aiakoloniidele ehitusmaa saamine kindlaks määrataks. Kui seda kõike § 22. alla panna, siis läheks paragrahw liiga kirjuks.

J. Tõnisson (rhw.): Kommisjoni aruandja ja härra Martna seletuse järele hoiataksin mina küll seda paragrahwi wastu wõtmast, nõnda nagu see siin on kawatsetud. Just sel juhtumisel, kui maad antaks wäiksemal määdul, peab maasaajal wõimalus olema seda maad tõesti jäädawalt wõi kui mitte jäädawalt, siis ometi, noh minu pärast kas wõi 999 aasta peale tarwitamiseks saada. Muidu ei saa maasaaja maad kasulikult ära tarwitada. Ütleme, tema tahab sinna aeda asutada. Kes wähegi aia asutamist tunneb, see teab, et aastakümneid ära läheb, kunni aed hakkab wilja kandma. Igatahes kunni 15 aastani ei ole wiljapuuaiast midagi saada. Kui inimene maa nii wäga lühikese aja peale saab, on temal täiesti mõttetu aia asutamise sisse oma tööd ja waewa panna. Tal puudub ju wõimalus, oma tööwilja pärast maitseada. Maa peab temale vähemalt nii kauaks ajaks antama, et ta, kui puud wilja kandma hakkawad, ka seda wilja tarwitada jõuab. Pealegi peab ta mitu aastakümnet wilja saama, enne kui aia sisse pandud kapitaal tasutakse. Maa põhjaliku kultuuri seisukohalt on tarwis, et niisugused wäikesed maatükid perekondade wõi inimese kätte nõnda kauaks antaks, et need oma sinna sisse pandud kapitaali ja walatud jõu tasutud saaksid. Kui seda mitte ei tehta, siis pole

teie maa-andmine mitte õigel alusel. Edaspidi näeksime meie kõiki neid saunikuid ja väikeomanikke täiesti ilma rohelsusetä. Pealegi ei edenda see sügavamalt maakultuuri, ega paremat maapidamist. See ometi pole wist mitte meie maa-reformi eeskawas. See on ju wastandiks isegi põlisele tarwitamisele, see piiratud aja rent. Selle kohta peaks maakommisjon meile teise redaktsiooniga esinema. Ma ei ole selle asjaga mitte küll isiklikult päri, ei saagi ühtki paragrahwi siin muuta; kuid need, kes seda tahawad läbi wiia, peaksid vähemalt selle eest hoolitsema, et seda paragrahwi komisjoni poolt väljatöötatud kujul wastu ei wõetaks. Sarnasel korral käiks see iga maapidamise nõude wastu.

J. Jans (sd.): Ma pean sellega nõus olema, et § 22. mitte küllalt selgesti ära öeldud ei ole, missugustel alustel maad antakse. Käsitöölisele ja muudele, kes maad kõrwaltööharuna peawad, maa-andmise suhtes on komisjon samadele alustele asunud, nagu § 21. Selgesti ei ole aga siin mõte mitte välja öeldud. Kuid seda on kerge parandada. Ja et § 22 mitte § 21 wastollu ei satuks, teeksin § 22 kohta järgmise paranduse: „Neile, kes maad kõrwaltööharuna wõi aiapidamisena peawad, antakse teda tarwiduse järele põliseks pidamiseks, kuid mitte üle § 21-ses määratud suuruse.“ Sõnad „põliseks pidamiseks“ tuleksid wahele panna. Mis puutub ettepanekusse, lisaparagrahwi juurde lisada, linnade ja alewite lähedusesse maaajtmise suhtes, siis tähendaksin ma kõigepealt selle peale, kust see paragrahw on wõetud. Ta ei ole mitte maakommisjoni poolt välja mõeldud, waid on Poola maaseadusest wõetud. Minu arwamise järele ei wõi seda paragrahwi mitte välja jätta. Wõib olla öeldakse siin, et mispärast jäetakse tööliste aiakoloniide jaoks maad ja teistele inimestele mitte? Selle peale wõib wastata, et teistel inimestel on wõimalus maad saada ja enesetele muretseda ja neil ongi juba praegu suured aiad, kuna just töölisteklassi kuulwad inimesed kuskile minna ei saa ja üles kaswawad uulitsal, kus nad on sunnitud elama. Meie maaseaduses on tarwis selle rahwakihi wajadusi ette näha, kellel maad ei ole ja kes seda muul teel ei looda saada wõiwat. Kui seda paragrahwi ei jäeta siia sisse, waid luuakse sellekohane eriseadus, siis wõib tulla, et seda maad mitte enam ei ole, kuid on ometi tarwilik,

et see maa jääks. Praeguse aja wajadused nõuawad, et niisugused maatagawarad olemas oleksid. Ma näen siin Tallinnas on mitmesugused maatükid ära jaotatud. Peale selle on igalpool, näiteks Tartumaal, wajadus niisuguse maa järele, kus töölisel wõi waesema rahwakihtide liikmed saaksid omale aiawilja kaswatada. Teisteks wajadusteks, suwituskohdade jaoks jne. wõib maad kaugemalt saada ja teda wõib ka ekspropieerida tarwilikul korral. Tööliste aiakoloniide jaoks saab siis weel waewalt maad, kui see maaseaduses lahtiseks on jäetud ja temast mööda on mindud ja sellepärast panen ma ette, et see paragrahw wastu wõetakse, sest ta wastab täiesti elunõuetele praegusel ajal.

M. Martna (sd.): Ma soowitaksin selle paragrahwi jaoks järgmist redaktsiooni: „Linnade ja alewite läheduses jäetakse tarwilik osa maad linnade, kui ka linnaelanikkude wajaduste jaoks.“

N. Talts (töer.): Mina leian, et härra Martna ettepanek täiesti ülearune on, sest meil on juba sellekohane paragrahw wastu wõetud, kus on öeldud, et maad antakse omawalitsuse asutustele. Linna omawalitsused wõiwad jätta enesele maad mitmesugusteks tarwidusteks. Kas on neil seda maad omawalitsuste huwide jaoks tarwis, wõi tööliste aiamaaks wõi mõneks muuks otstarbeks, seda otsustawad nad juba ise, ja sellepärast leian mina, et see paragrahw ja Martna ning härra Wain'i ettepanekud ülearused on praegusel ajal ja wõiksid välja jääda.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Kui meie lubaksime maad põliseks tarwitamiseks selle paragrahwi järele, siis wõiks näiteks raudteejaamade juures ja alewite ligidal maa niiviisi ära antud saada, et meie seal enam maad inimestele hooneasemeks anda ei wõi. Meie ei wõi mitte anda niisuguseid maatükke põliseks tarwitamiseks, et siis sinna enam keegi asuda ei saaks. Kus maad selle paragrahwi järele anda tuleb, see on just linnade ja alewikkude juures, sest et kingsepad ja teised käsitöölised harilikult seal asuwad. Meie peame tingimata wahe tegema selle maa wahel, mis maatahtja tarwitab karjamaaks wõi mis tema tarwitab hoonealuseks wõi aiamaaks. Meil tuleb weel linnade seadus, kus öeldud peab

olema, et inimene võib maad saada, oma majaanuseks, igatahes peab aia asutamiseks pikema aja peale maad antama ja sellepärast ei või mitte suuremaid maatükke välja anda põliseks tarvitamiseks. Üks tükk maad lehma karjamaa jaoks tuleb ainult nii kaua aja peale anda, kunni teine mees tuleb ja ütleb, mul on siit tarwis maad majaanuseks. Sellepärast ei saa mitte lubada, et maa saaks tükeldatud, iseäranis läbikäidawates kohtades ja weel sarnasel alusel. See oli komisjoni arwamine. Sellepärast antakse seda maad just tarwiduse järele, kuid mitte põlisele rendile. Et maad saada hoonealuseks, selleks peab tulema eriseadus. Niisama nagu nüüd suurmaapidamine peab taganema väikemaapidamise eest, niisama peab ka väikemaapidamine tulewikus taganema maa-andmise eest hoonealuseks. Seda ei saa mitte ühe paragrahwiga teha. Mis puutub sellesse, et tööliklassile saaks maad antud ja teistele mitte, siis ei saa sellega mitte nõus olla. Väiksemad riigiametnikud, näiteks postiametnikud, võiksid ka väga hästi seda maad tarvitada. Seda ei või mitte siin üles võtta, waid selleks tuleks ka eriseadus välja töötada. See oli ka komisjonis arutamisel.

Juhataja A. Rei: Käesolewa seaduse paragrahwi juurde on tehtud järgmised täiendused ja parandused: 1) Akl. Wain'i poolt täienduseks paragrahw 22 järele uus paragrahw wastu võtta: „Linnade ja alewite läheduses jäetakse tarwilik osa maad tööliste aiakoloniide jaoks“; 2) rhs. Martna poolt on tulnud ettepanek järgmist paragrahwi wastu võtta: „Linnade ja alewite läheduses jäetakse tarwilik osa maad linnade, kui ka linnaelanikkude vajaduste jaoks“. Kumbki ettepanek ei muuda komisjoni poolt ette pandud paragrahwi ja sellepärast tuleb esiteks hääletamisele paragrahw 22 ja tarbekorral, kui see wastu võetakse, uus § 23. Ma panen siis komisjoni poolt ette pandud § 22 hääletamisele ja selle järele rhs. Wain'i ja Martna parandused. (Wahelhüüe: Aga Jans'i parandus?) Ma palun kirjalikult sisse anda.

J. Wain (sd.): Rhs. Martna parandus sisaldab eneses ka selle mõiste, mis minu parandus, sellepärast wõtan ma sotsiaaldemokraatide partei rühma poolt ette pandud paranduse tagasi ja ühinen rhs. Martna ettepanekuga.

Juhataja A. Rei: Rhs. Wain on oma sotsiaaldemokraatliku rühma nimel ette pandud paranduse tagasi võtnud. Jääb hääletamisele rhs. Martna ettepanek. § 22 juurde on rhs. Jans'i poolt parandus sisse tulnud: § 22 juurde lisada „põliseks pidamiseks.“ Nõnda tuleks § 22 selle parandusega järgmiselt lugeda: „Neile, kes maad kõrvaltööharuna ehk aiapidamisena peawad, antakse teda tarwiduse järele põliseks pidamiseks, kuid mitte üle § 21-ses määratud suuruse.“ Ma panen rhs. Jans'i paranduse esimeseks hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Jans'i parandus wastu võetud. Kes on komisjoni poolt ette pandud redaktsiooni poolt ühes wastuwõetud parandusega? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 22 ühes parandusega wastu võetud. Tuleb hääletamisele täiendaw paragrahw, mis rhs. Martna poolt on ette pandud: „Linnade ja alewite läheduses jäetakse tarwilik osa maad linnade, kui ka linnaelanikkude vajaduste jaoks.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): § 23. Väikemaapidamiseks maasaamise järjekorra määrab kohaliku omawalitsuse alaaste.

H. Kruus (sr.): Maatükkide väljaandmine peab sündima üleriiklikul korraldusel, sest on terve rida asjaolusid, mis seda sunnib tegema. Ühelpool võib tulla maatahtjate arwu suuruse tõttu ühe maatahtja kohta vähem maad kui teises kohas, kus maatahtjate arw väiksem on, sellepärast ei ole mitte otstarbekohane, et seda küsimust täies ulatuses otsustaks kõigealam omawalitsuse aste. Kuid samuti ei saa pidada otstarbekohaseks, et kõik need küsimused, mis puutuwad maatükkide väljaandmisesse, oleksid antud riigi sellekohase keskorgaani kätte. See bürokratiseeriks maatükkide andmise korralduse ja teeks selle käigu pikaldaseks. Sellega ei võiks kõigis detailides selle küsimuse otsustamist mitte keskorgaanide kätte anda. On tarwis võtta keskmine omawalitsuse aste, kes talitaks üldistes rahwamajanduse huwides, neid silmas pidades ühelt poolt ja teiselt poolt, kes mitte ei oleks otsekoheselt huwitatud kohalikkudest huwidest, mis tihti wõiwad üldisele rahwamajandusele kahjulikud olla. Sellepärast panen ette, et maatük-

kide väljaandmise korralduses oma mõjuwa sõna võiks öelda maakonnawalitsus, kuna eeltööd ja tarvilikud ettevalmistustööd kõigemadalama omavalitsuse astme hooleks jääksid. Sellepärast muudaks meie parandus selle paragrahwi redaktsooni ja käiks järgmiselt: „Wäikemajanduseks maatahtjate nimekirja seab kokku ja teeb ettepaneku maasaamise järjekorra kohta kohaliku omavalitsuse alaaste maakonnawalitsusele, kelle korraldusel maatükid välja antakse.“

A. Bachman (rhw.): Eesti rahwaerakonna rühm ühineb rhs. Kruusi ettepanekuga — maasaamise järjekorra äärmääraks jääks maakonnawalitsus, kes kohaliku wallanõukogu ettepaneku järele otsuse teeb. Meie wormuleerime selle paragrahwi nii: „Wäikemaapidamiseks maasaamise järjekorra määrab kindlaks kohalik maakonnawalitsus kohaliku wallanõukogu ettepaneku järele.“

J. Lehtman (töer.): Et maakonnawalitsus kandidaatide ülesseadmise oma peale võtab, selle vastu ei või midagi olla. Nii palju, kui meie aga rhs. Kruusi ettepanekut tähele panime, siis ei sisalda see mitte üksi kandidaatide ülesseadmist, vaid ka maatükkide väljaandmise korraldust. See on igatahes hoopis midagi muud — selle all mõistetakse lepingu tegemist jne., see toob sellele paragrahwile uue sisu. Ja just selle osa vastu mina waidleksin, sest lepingute tegemine peaks ühise korralduse järel sündima. Seal tuleksid ühised lepingukawad välja töötada ja seda tuleks nõnda teha, et seda lepingu tegemist maakonnawalitsus mitte oma kätte ei võtaks. Kandidaatide ülesseadmise ja kinnitamise vastu maakonnawalitsuse poolt ei oleks minul mitte midagi ja selles asjas ühineksin ma rahwaerakonna ettepanekuga.

J. Jans (sd.): Sotsiaaldemokraatlik rühm ühineb rahwaerakonna rühma poolt ettepanend redaktsooniga.

J. Uluots (maal.): Siin on praegu täiendusi tehtud käesolewa paragrahwi juurde. Võib olla, et need täiendused otstarbekohased on, et otstarbekohane on maade jagamist anda maakonnawalitsuste kätte. Kuid wiimasel ajal on tekkinud minu teada igas maakonnas, vähemalt mõnes maakonnas iseäralikud asutused, mis alluvad põllutöoministeeriumile, need on riigimaade maakonna ülemad. Ei tea

mitte, missugused wolitused neile antud on, missugused ülesanded neil täita on ja näiteks, kas kuulub ka lepingute tegemine, nagu mu austatud eelkõneleja härra Lehtman arwas, nende ülesannete hulka wõi mitte. Aga ma kardan, et sarnasel korral tuleb maakonnawalitsuse esitajate ja põllutöoministeeriumi esitajate wahel konflikt. Minu arwates on tarwis seletust anda selle kohta, kuidas see wahekord kohaliku omavalitsuse ja põllutöoministeeriumi keskorganisatsioonide wahel saab olema. Kas nad saawad koos töötama, wõi saab nende wahel miskisugune iseäralik tööjaotus toime pandud. Igatahes kohapeal ametiasutuste wahel konflikte ei tohi olla, see looks rahwa seas wale arwamisi riigi organisatsioonide tegewuse kohta.

J. Lehtman (töer.): Ma wõiksin härra Uluots'ale seletuseks öelda, et miskisugust maade instituuti elule wõib kutsuda, teda weel ellu kutsutud ei ole. Aga sellekohased juhtnöörid töötatakse põllutöoministeeriumis välja ja pannakse walitsusele ette. Ja siis saab temast niisugune seaduslik instituut. Kuid pean siinjuures tähendama, et koostöötamise mõttes on loodud maakonnaülema juurde nõukogu, sellekohastest põllutöoministeeriumi ametnikkudest ja ühtlasi ka maakonnawalitsuse liigetest. Nõukogu oleks niisugune asutus, kes kõik need konfliktid ära hoiab, wõi kui tema neid ära hoida ei suuda, siis vähemalt ära lahendab.

Juhataja A. Rei: Sõnasooiwijaid ei ole. Aruandja lõpusõna ei tarwita. Ette on pandud käesolewa paragrahwi muutmiseks rhs. Kruusi poolt järgmine ettepanek: „Wäikemajanduseks maatahtjate nimekirja seab kokku ja teeb ettepaneku maasaamise järjekorra kohta kohalik omavalitsuse alaaste maakonnawalitsusele, kelle korraldusel maatükid välja antakse“ ja rhs. Bachman'i poolt ettepanek § 23. järgmiselt muuta: „Wäikemaapidamiseks maasaamise järjekorra määrab kindlaks kohalik maakonnawalitsus kohaliku wallanõukogu ettepaneku järele.“ Ma panen need ettepanekud sellesamas järjekorras hääletamisele. Kes on rhs. Kruusi ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Kes on rhs. Bachman'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Bachman'i ettepanek vastu wõetud. Kuna

rhs. Bachman'i poolt ettepanud muudatus selle paragrahwi kohta wastu on võetud, siis ei tule komisjoni ettepanek enam hääletamisele.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): § 24. Esimestena saavad maad: 1) kodanikud, kes Eesti wabadussõjas väerinna isearalikkude wahwust üles on näidanud; 2) wõitlustes wigastadasaanud sõdurid; 3) langenud sõdurite perekonnad; 4) sõdurid, kes tegewusest waenlase wastu osa wõtnud, tegewuse kestust silmas pidades.

J. Wain (sd.): Komisjoni poolt ettepanud paragrahwis on 4 punkti. 1. neist käsitleb kodanikke, kes wabadussõjas väerinna isearalikkude wahwust üles on näidanud, see on sõjawäelasi, kes wahwuse poolest aumärgiga austatud wõi kõneallolewal juhtumisel aupalgaga. Kuid alati ei ole mitte selle wahwuse suurem, kui sellel, kes otsa sai, enne kui ta isearalikkude wahwust üles näidata oleks wõinud. Teinekord on sõdur esimeses lahingus niisuguse haawa saanud, et ta wõitlust jätkata ei saa ja seega ei saa ta ka „isearalikkude“ wahwust üles näidata. Selle punkti sissewõtmise juures oli asja praktiline tähtsus mõõduandew. Wäeülemuse poolt oli lubatud paarikümnele wahwale rahwawäelasele maad aupalgaks. Sellepärast ka selle punkti wastu komisjonis waidlema ei hakatud. Teise ja kolmanda punkti kohta on sotsiaaldemokraatlikul rühmal ettepanek, et neid punkte saaks laiendada nende Eestimaa kodanikkude kohta, kes ilmasõjas inwallidideks saanud wõi langenud. Ei saa Eesti wabariigi loomist ja meie wabadussõda waadelda, kui iseseiswaid ajaloolisi sündmusi wõi ajalooliste sündmuste käiku, waid tema on lüli terwes sündmuste ahelas. Ja sellepärast mitte ainult haawade saamine praeguses wabadussõjas ei anna selleks isearalikkude õigust, et peaks maad saama, waid ka need peaksid seda saama, kes wigastusi said ilmasõjas, mis selle eeldaja ja eeltingimuste looja oli. Teise punkti juurde tehtaw parandus oleks: „Ilmasõjas ja Eesti wabaduse wõitlustes wigastada jne.“ Ja punkt kolmanda kohta niisamuti: „Ilmasõjas ja wabadussõjas.“ Meil pensioni korraldus ei ole kuigi kaugele wiidud, ja igatahes oleks tarwis niisugused tingimused luua, et ilmasõjas langenute perekonnad, nende omaksed, lapsed ei pruugiks mitte seda kahjatseda, et nad mitte Wenemaa kodanikkudeks edasi ei jäänud, kus Wene walitsus neile teatud

toetusraha oleks andnud; et nad oleksid meie wabariigis samal näol toetuse saanud. Ei ole meil aga võimalik seda raha näol anda, siis teeme nad vähemalt maasaamises üheõiguslikkudeks meie wabadussõjast osawõtjatega. Mis üldse maasaamisesse puutub, siis ei ole ka sotsiaaldemokraatide waade see, et ilmasõjast osawõtjatele eesõigust anda maasaamises, waid nad saaksid seda kõigi kodanikkudega ühel alusel, sellepärast ei tee meie lisandusi 4-da punkti juurde. Panen ette neid parandusi wastu wõtta.

A. Bachman (rhw.): Eesti rahwakerakonna rühm seisab sellel seisukohal, et esimeses joones peawad meie isamaa kaitsjad sõdurid maad saama. Seda on rõhutatud õieti meie wabadussõja esimestest päewadest peale. On teatawaid lubadusi ja töotusi antud ses sihis. On mehed sõjas ja liinil olnud ses lootuses, et igatsetud maad kindlasti saab. Ja meie wabadussõda käibki õieti suurelt osalt selle lipu all ja selle sihi all, et maad pärast sõda igaüks, kes teda harida tahab ja suudab, teda ka kindlasti saab. Ses mõttes ei leia meie poolt mitte wastuwõtmist rhs. Wain'i poolt ettepanud parandus wõi täiendus, maasaamise võimalust ka nende peale laiendada, kes ilmasõjast osa on wõtnud. Kui meie wabadussõda selle lipu all on käinud ja kui töotusi on antud meie sõduritele, kui neil nüüd lootus maa järele nii kindel on, siis ei saa mina sotsiaaldemokraatide ettepanekust aru, kui nad seavad 1-sele kohale ilmasõjast osawõtjaid ja 2-le meie wabadussõjast osawõtjaid. Nii on igatahes nende wormulatsioon. Kahtlemata on suuremad teened neil, kes meie riiklikku iseseiswust ja kodumaad kaitsewad, kui neil, kes omal ajal sunnitud olid ilmasõjast osa wõtma. Nende huwi maasaamise wastu peaks suurem olema, kes isegi praegu wõitluses seisawad. Rahwakerakonna rühm toetab komisjoni ettepanekut sisuliselt, kuid teeb redaktsioonis paranduse, mis järgmiselt käib: § 24-da punkt 1 jääks nagu ta on — kodanikud, kes Eesti wabadussõjas väerinna wõideldes isearalikkude wahwust üles näidanud, punkt 2-ne — sõdurid, kes wabadussõja wõitlustes wigastada saanud ja punkt 3 — wabadussõjas langenud sõdurite perekonnad. Punkt 4 jääks niisama, nagu komisjoni poolt ette pandud.

J. Lehtman (töer.): Meie lubame siin selles paragrahwis sõduritele ees-

õiguse maasaamiseks. Kui meie nüüd sotsiaaldemokraatide paranduse wastu wõtaksime, siis kaotaksime sellega pea-aegu terve eesõiguse täiesti. Mis eesõigus see siis on, kui wäga palju selle eesõiguse osaliseks saawad; see ei ole enam mingisugune eesõigus, waid siis tuleks see paragrahw täiesti wälja jätta ja ainult § 23-aga leppida, kus järjekorra määrab kohalik omawalitsuse asutus, selle järele kuidas ta seda heaks arwab. Ma arwan, et tehtud eesõigus sõduritele midagi pakub; sõduritel minu arwates peaks võimalus olema nendest tehtud taludest walida, missugust nad soowiwad — see eesõigus oleks midagi wäärt ja tõesti meie sõdurite teenetele kohane. Meie sõdur on igatahes see, kes meile maa saamise võimalikuks tegi ja sellepärast peame temale eesõiguse andma. Kui meie nüüd wõtame ilmasõjast osawõtjad ka siia hulka, siis wõib tulla sarnane seisukord, et inimene, kes ilmasõjast osa wõttis, praegu meie wastu enamlasena sõdib, tuleb siia, sest tal on eesõigus maad saada. Niisugust seisukorda meie lubada ei wõi. Mina ei ole selle wastu, kui maad anda ilmasõjast osawõtjatele ja kõigile soowijatele, aga eesõigust anda wõib ikka ainult nendele, kellel selleks iseäralikud teened on — wabadussõjast osawõtjatele sõduritele. Mis redaktsioonilistesse parandustesse puutub, siis ühinen härra Bachman'i ettepanekuga.

J. Wain (sd.): Mõlemad eelkõnelejad waidlesid wälja minnes lähtepunktist, nagu tabaks parandus § 24-da juurde kõiki nelja punkti. Härra Lehtman arwab, et seega saaks hulk uusi eesõigustatuid juurde, kui parandused 2 ja 3 punkti kohta wastu wõetaks. Ma ei tea mitte, kui suur on ilmasõjas langenute arw, kuid kõigi langenute perekonnad ei saa mitte maad. Mis puutub selle § 2. punkti, siis on minu arusaamise järele küll ülekohtune, kui inimesele, kellel võimalust ei olnud enam wabadussõjast osa wõtta, sellepärast et ilmasõjas inwaliidiks jäi, mitte ei antaks eesõigust teiste kodanikkude ees. Maasaamise juures ei saa eraldada kahte sõda ja neid kui iseseiswat waadata: Eesti wabadussõda eraldi ilmasõjast. Ei käsita üks ega teine parandus neid sõdurid, kellel võimalus oleks enamlastena praegu meie wastu wõidelda. Punkt 1 käsitatakse küll nende sõdurite küsimust, kes praegu sõjategewusest osa wõtta wõiwad, ja siin räägitakse ainult wabadussõjast osawõt-

jatest, millele asjata wastu waielda: see-sama ka 4 punkti kohta. Mis aga 2 ja 3 punkti puutub, siis tuleb õigustada nendele seisukoht, kes ilmasõjas sedawõrd wigastada saanud, et wabadussõjast enam osa wõtta ei wõi.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Punkt 1 all ei saa maad mitte need, kes wabadussõjast eesrinnal osa wõtnud, mitte ülemjuhataja määruse järele, waid meie ajutise walitsuse poolt „Riigi Teatajas“ wäljakuulutatud seaduse järele. Seadus on meil olemas, ja mitte ülemjuhataja ei määra seda.

Juhataja A. Rei: Käesolewa paragrahwi kohta on rhs. Wain'i poolt parandus tehtud, et laiendada 2 ja 3 punkti ilmasõjast osawõtjate kohta. On ka ettepanek tehtud § 24 järgmiselt redigeerida: maad saawad 1-ks need kodanikud, kes Eesti wabadussõjas wäerinnal iseäralikku wahwust üles on näidanud, 2) sõdurid, kes wabadussõjas wigastada saanud, 3) wabadussõjas langenute perekonnad ja 4) sõdurid, kes tegewusest waenlase wastu osa on wõtnud jne. Panen rhs. Wain'i ettepaneku, mis ennem tehtud, hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on rhs. Wain'i ettepanek 24 hääle poolt-olemisel 45 hääle wastuolekul tagasi lükatud. Järgmisena tuleb hääletamisele rhs. Bachman'i ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawana musega on see ettepanek wastu wõetud. Et rhs. Bachman'i ettepanek redaktsiooniliselt lahku läheb komisjoni ettepanekust, siis langeb tarwidus wiimase hääletamiseks ära.

Aruandja J. Zimmerman kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawana musega §§ 25 ja 26.

§ 25. Riigi kätte wõetud maade saamiseks, mis senni wäiketaludena rendi peal olid, antakse eesõigus nende talude rentnikuile, kuid selle juures wõib riik maid uuesti kruntida.

§ 26. Wõõrandatawate mõisate metsad ei tule mitte jagamisele, waid jääwad riigi omanduseks.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): § 27. Mõisate härrasmajad ühes aedade ja parkidega on jagamata rahwuslik

omandus; neid võib ainult ühiskondlikkudeks otstarweteks tarwitada.

J. Lehtman (töer.): Teen ettepaneku seda paragrahwi täiesti välja jätta, nimelt järgmistel põhjustel: ühiskondlikud asutused ei suuda kõiki härrastemaju ühes aedade ja parkidega ära tarwitada. Selleks on täielikka teateid korjatud nende asutuste üle, kes soowiwad saada härrastemajasid ühes aedade ja parkidega. Soowisid on õige palju kokku tulnud, aga siiski jääks 50% neist majadest, aedadest ja parkidest kasutamata, mida riik oma kätte pidamiseks peab wõtma. Selleks saaks aga riik omale väga suure koorma kanda ühes suurte kuludega. Ka ühiskondlikud asutused seisaksid niisama raske ülesande ees, kui nad aeda pidama peawad hakkama. Mina kujutan enesele aiapidamist ikka nii ette, et see põllupidamisega ühes peab olema, sest et aiapidamine ainult ühe teatud isiku hoole all edeneda võib. Ka on majade ja aedade hulgas palju niisuguseid, mida raske on ühiskondlikuks otstarbeks ära kasutada. Peale selle tarwitawad paljud majad põhjalikka parandusi ja seda peab ruttu tegema, kui ei taheta, et nad veel halwemas olekuse satuwad. See nõuaks aga riigilt liiga suuri kulusid. Sellepärast panen ette seda paragrahwi täitsa välja jätta.

H. Kruus (sr.): Härra Lehtman arwas, et wõimata on kõiki mõisate härrasmaju, aedu ja parke ühiskondlikkudeks otstarweteks ära tarwitada ja pani sellepärast ette seda paragrahwi koguni välja jätta. Seega jääks aga maaseaduses koguni selgusetuks, kelle omanduseks jääwad need majad, aiad ja pargid. Seda ei tohi aga mitte olla. Wõõrandatud maade hooned peawad rahwa omanduseks minema korral, kuigi tarwidus hoonete järele ühiskondlikuiks otstarweteks praegusel silmapilgul nii suur pole, kui selleks mõisatelt hooneid saab, võib olukord lähema paari aasta jooksul siiski suuresti muutuda. Meil tuleb awada uusi õppe-, hoolekande- ja muid asutusi, milleks kõik majad ja aiad tarwitamisele wõiwad tulla. Kui esialgu neid aga selleks tarwis pole, tuleb riigile ometi wõimalus jätta neid tulewikus ühiskondlikkude tarwiduste täitmiseks wõtta. Senni aga, kui need veel selgunud pole, võiks aga riik mõisate härrasmaju ja muid hooneid ka müüdeks otstarbeteks tarwitada. Sellepärast panen ette § 27 sisse jätta; välja jätta aga

selle paragrahwi wiimane pool: „Neid võib ainult ühiskondlikkudeks otstarweteks tarwitada.“

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Minul oli väga huwitaw kuulda, mis agronoom Lehtman selle paragrahwi puhul kõneles. Tema on põllutöoministeeriumi esitaja, ehk ta siin küll mitte põllutöoministeeriumi esitajana ei kõnelenud. Tema peab maareformi teostamise asja igatahes ligemalt tundma, kui mõned teised „asjatundjad“, kes siin on maareformi teostamise asjus õige julgelt sõna wõtnud. See, mis tema siin ütles, tuleks igatahes nii mõnelgi südamesse wõtta, kes nüüd otsust on teinud õige wahwasti selle kohta, kuidas maareform peab kujunema. (M. Kurs-Olesk, sd.: Ka üks asjatundja!? Wahel hääle paremalt poolt: Aga halb!) Jah, ega ma siis ei ütle, et ta hea on. (Naer.) Aga see, mis rhs. Lehtman asjatundjana siin ütles, iseloomustab kõike seda, kuidas riigimajapidamine isegi väikestes asjades kujuneb, kuidas warsti wiltsus aknast ja uksest sisse wahib, kui riik katsub mõisasüdameid kasutada, neid kõige „südamlikumaid“ osasid. Sellelt seisukohalt, kui meie tahaksime teiste parlamentaarsete maade järele käia, siis oleks tarwis ettepanek teha — oma külmast südamest ei julge ma seda, wõtab ehk keegi teine seda oma peale, — seda kõnet riigi kulul trükkida ja välja kleepida uulitsanurkadele, et inimesed näeksid, et isegi nendes ringkondades, kes maaseadust hästi käredeal kujul tahawad teostada, on arusaamist selle kohta, et hädaoht ei puudu, mis niisugune radikalism tõesti meie maapidajatele tooks. Selle paragrahwi kohta peaks sisuliselt küll tähendama, et see väga paha lugu oleks, kui nüüd neil põhjustel ainult see paragrahw katsutakse välja jätta ja mitte ka teised. (Naer.) Igatahes on ühe osa kohta akl. Kruus seda seletanud, kuidas asi halwasti võiks lõppeda, kui nüüd need wäärtuslikud osad majapidamistest satuksid üksikute inimeste kätte. Ja mina pean kartust awaldama, et siis, kui wahest üksi see paragrahw välja jääks, asi võiks selle poolest halwaks minna, et need wäärtuslikud maaosad satuksid just nende kätte, kes neid oskawad kõige paremini hinnata, kelle kohta aga mitte ei wõi öelda, et nad neid ka rahwusmajanduslikkude huwide kohaselt oskaksid wõi tahaksid kasutada. Nii jutustatakse

Tallinna ligikonnas ühest mõisast. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: Wittimõisa!), mille nimi sinna poole kaldub. See oli igatahes õige wäike mõisa ja seal oli ilus härrastemaja kenas puiestikus mere läheduses, ilusa wäljawaatega maale ja merele. Päris asjatundlikud inimesed on sinna jaole saanud, ja on siis mõisasüdame põlisele tarwitamisele wõtnud, vähemalt niisugusele rendile, mis mitte lühikeseajaline ei taha olla. Niipalju kui kuulda, on see üks agronoom, kelle nime peale see majapidamise süda on wõetud. Ja teise agronoomi kodukondsed elawad seal. See agronoom ise seisab põllutöoministeeriumile lähedal. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t.) Jah, muidugi, mina ütlen, see ei kindlusta meid, et asjatundjad inimesed seda maakohta ise rahwusmajanduslikult kasulikult tarwitaksid, näiteks seda kõrget kultuuri, mis seal on, jätkaksid ja süwendaksid, waid kui seal niisugused härrasmajad seks ära kasutatakse, et neid wälja üürida wõi ära kasutada muuks äriliseks eksploateerimiseks, siis ometi ei wasta see maareformi otsarbele. Ja selles mõttes oleks igatahes hädaohtlik, kui praegustes oludes see paragrahw, mis osalt ometi tahab takistuseks olla, eest ära heidetaks nendel, kes kõige lähemal wõi kes sinna kutsutud oleksid ja kes need wäärtuslikud osad oma kätte saaksid. Seal on ometi siis kaalu peal ühiskondlik ja riiklik huwi üksiku huwiga. Arwan ometi, et enamuse seisukoht peaks kalduma ühiskondliku ja riikliku huwi poole ja sellepärast arwan ma, et selle paragrahwi saatus peaks ette otsustatud olema.

J. Lehtman (töer.): Härra Tõnison tähendas, nagu oleks ministeerium mõne mõisasüdame õige pikaajalisele rendile wälja andnud. Niisugust juhtumist minu teada ei ole küll olnud, et pikemat kui 6-aastast lepingut oleks tehtud. Mina aiman, missugust maatükki härra Tõnison siin arwas. See on see maatükk, mis kindluse ehituse all oli, mis täiesti söödis oli. See tükeldati ära 12 taluks ja kõik anti ühesuguste tingimistega wälja. See maatükk on Wittis, 24 wersta Tallinnast. Maa on seal täiesti kaewikutega läbi puuritud, maa-aluseid käike täis jne., nii et niisugune koht mõneks ühiskondlikuks otstarbeks kuidagimoodi sünnis ei ole. (W a h e l h ü ü e: Kas suwituskohaks ka mitte?) Seda wõib muidugi asjatundlik komisjon järele waadata,

kuidas tema suwituspaiga asutamiseks kõlbab. Igatahes põllutöoministeeriumi esitaja poolt waadati sel otstarbel see maatükk järele ja tuldi otsusele, et see suwituspaigaks täitsa kõlbmatu, nimelt paepealne lage maa, wäga meie Lasnamäe sarnane, nii et nüüd sellest siin kõneleda, et see suwituskohaks kõlbaks, on asjata. Kellele põllutöoministeerium üksikud maatükid wälja annab, ma mõtlen, et seda siin Asutawale Kogule ette kanda ei wõi, see oleks liigne nõuda. Aga kellel selle wastu huwi on, wõib igasugu teateid selle kohta põllutöoministeeriumist saada.

J. Jans (sd.): Mul on öelda, et meie fraksioon rhs. Kruusi ettepanekut toetab.

Juhataja **A. Rei**: Käesolewa paragrahwi kohta on tehtud 2 ettepanekut. Rhs. Lehtman on ettepaneku teinud, paragrahw wälja jätta; rhs. Kruus on ettepaneku teinud, selle paragrahwi teist poolt wälja jätta, nimelt „neid wõib ainult ühiskondlikkudeks otstarbeks tarvitada“. Panen enne rhs. Lehtman'i ettepaneku hääletamisele. Kes on selle poolt, et seda paragrahwi wälja jätta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Kes on rhs. Kruusi ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Selle ettepaneku poolt on 49, wastu 32 häält, — seega on see ettepanek wastu wõetud. Panen § 27. ühes tehtud muudatustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 27 wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 28. Kehwemaile maatarwitajale annab riik abi ehituste, inwentaari muretsemise ja maaparanduste jaoks pikaajalise kustutatawa laenu näol. Suuremaulatuslikud ja põhjalikumad maaparandused tehakse riigi ehk omawalitsuse kulul ja korraldusel.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 28 wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 29. Inwentaar antakse põllupidajatele wäljaostu teel eraomanduseks.

A. Bachman (rhw.): Ma teen ettepaneku sõna „põllupidajate“ ette „wäike“ panna.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Bachman'i ettepanek langeb ühte sotsiaaldemokraa-

tide ettepanekuga. Ka komisjoni aruandja ühineb sellega. (Hääletatakse.) Nähtawana museda on § 29 wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 30. Maa tarvitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsusasutuste eriteadliku järelwalwe all. Maapidajad on kohustatud seadustes kindlaksmääratud piirides järelwalweasutuste juhatusi täitma.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk**.)

A. Jürman (maal.): § 30-nes läheb teistest paragrahwidest lahku oma ulatuse poolest. Kui sennised paragrahwid käiwad ainult selle osa maa kohta, mis wõõrandatakse ja mitte ei puutu neid maaosasisid, mis wõõrandamise alla ei käi, siis seda § 30. lugedes näeme, et see paragrahw tabab kõike maad, mis wabariigi piirides on. Tähendab, wormilisest küljest wälja minnes, peab § 30. wastu rääkima. Kuid ka sisuliselt peab selle paragrahwi wastu olema. Niisugust nähtust, et kõik Eesti wabariigis olewad maad haritaks walitsuse järelwalwe all ja et põlluharimine sünniks nõnda, nagu seda järelwalweametnikud ette kirjutasid, seda meie kuidagi lubatawaks ei pea, sest see meie põllupidamist ei edenda, waid see riisuks põllupidajalt igasuguse tahtmise maad harida. Kui on võimalik tööstusettewõttes tööd järelwalwe ja ettekirjutuste järele teha nõnda, kuidas keegi tahab, siis ei ole aga ettekirjutuste järele töötegemine põllupidamises mitte mõeldaw. On sellel alal juba katseid tehtud ja isegi meie kodumaal. Alles samal sügisel on omawalitsuse asutused põllutööministeeriumi ringkirja põhjal meie põllumeestele päewakäsu wälja andnud põldude harimiseks. Oli näiteks nii, et taheti ette kirjutada, millal pidi sõnnik wälja weetama, millal pidi sõnnik sisse küntud olema ja millal pidi rukis külwatud saama. Kui põllumehed sellest ettekirjutusest teada said, siis sünnitas see nende seas ainult kõigesuuremat pahameelt ja nad ütlesid: „Teie wõite ette kirjutada mis tahate, aga meile ära määrata, millal mina wõi teine põllumees põldu harima peab, seda teie ei wõi. Tahate teie ette kirjutada, siis andke ka hobuseid, et üldse meie põldu saaks harida, ehk andke inimeste tööjõudu, kes põllupidamises tarwilikka töid teeks.“ Niisuguseid raskelt kaaluwaid wastupõh-

jendusi wõidakse sadade wiisi ette tuua, ja teie näete, et põllutöö alal jääksid teie ettekirjutused lihtsalt täitmata ja sünnitaksid ainult pahameelt. Peale seda tuleb alati silmas pidada, et põllutöös seisab ikka esimesel kohal põllumehe heatahtlikkus oma töö wastu. Ja kui meie seda kuidagi riiwame, soowides tema majapidamist eeskirjade ja käskude abil juhtida, siis oleme meie aluse õõnestanud, mis wäikepõllupidamises ainumaks kandwaks jõuks on. Kui kord asi nii kaugele wiidaks, et meie põllumees muutuks niisuguseks etteewõtjaks, kes täidab oma ülesannet ainult igasuguste kontrollide surwe all, siis ei tule põllupidamisest üldse midagi wälja. Meie põllupidamine peab niisugusele alusele rajatud saama, kus põllumees oma tööd heameelega teeb ilma wälise sunduseta ja ise wabatahtlikult nõuküsimistega põllutöö asjatundjate poole pöörab. Uskuge mind, meie põllumees saab juba kõik tegema, mis ta wõimuses seisab, ta ongi siamaale rohkem teinud, kui mõned arwata wõiwad. Näiteks Wõrumaal tuli tänawu kewadel juhtumisi ette, kus mehed ise atra ja sahka wedasid hobuse kõrwal, mis mõeldakse ja tahetakse siin weel ettekirjutustega peale hakata. See on kindel, et niisugused ettekirjutused ja päewakäsed ainult pahameelt sünnitawad ja ongi juba sünnitanud ja saawad ka edaspidi sünnitama.

Kui aga selle § 30-daga tahetakse ainult mingisugust maaga kuritarvitamist kõrvaldada, see tähendab üksikute niisuguste põllumeeste wastu on sihitud, kes oma majapidamist rööwmajapidamiseks muudawad, siis oleks pidanud see paragrahw hoopis teisiti olema wormuleeritud. Rööwmajapidamise wastu ei ole tarwidust niisugust seadust üles wõtta, nagu seda § 30. on. Rööwmajapidamise wastu wõib aga riik juba olewate seaduste põhjal wälja astuda, ilma et uusi halwasti wormuleeritud paragrahwe sünnitada tarwis oleks. Kõigil neil ettetoodud põhjustel teen ma ettepaneku § 30. üldse wälja jätta.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on faktiliseks märkuseks aruandjal.

Aruandja **J. Zimmerman**: See § 30. on nimelt kolmandas peatükis, mis riigimaade tarvitamise kohta käib, juba ette otsustatud. Sealt selgub, et see ei käi mitte kõigi maade kohta, waid ainult riigimaade kohta, ja teiseks ei ole seal mitte öeldud... (J. Tõnisson, rhw.:

Teie wõtsite esimeses paragrahwis kõik maad riigi omanduseks!) ...et põllupidajad peaksid selle järele talitama, nagu järelwalweametnik seda heaks arwab, waid maapidajad peawad seaduses kindlaksmääratud piirides järelwalwe juhtnööride põhjal töötama. Juhin tähelepanu sellele, et kui tänawu kewadel ei oleks mitte järelwalwet olnud, siis oleksid meil pooled mõisad söödis olnud, on väga võimalik, et uued maapidajad maad spekulereerimise mõttes söödis hoiawad ja alles parematel aegadel seda edasi annawad harimiseks suurt wahetasu wõttes.

J. Lehtman (töer.): Põllumehe heatahtlikkust maa wastu peame igatahes kõrgelt hindama, sest see on tõesti tegur, mis väga palju korda suudab saata ja selles paragrahwis ei ole mõeldud mingsugust kuritahtlikkust selle põllumehe heatahtlikkuse wastu. See ettekirjutus wõeti ainult nende wäärnähutuste wastu wõideldes, mis uute majapidamiste juures ette tulewad, kus uued mehed peale hakkawad ja kellest igauhe kohta mitte ei wõi öelda, et ta patenteeritud põllumees on. Seal wõiwad tõesti väga kergesti rööwmajapidamise kalduwused nähtawale tulla. Tõepoolest, kui uus põlluharija mitte põline põllumees ei ole, wõib ta kergesti sellele teele awatletud saada, et sügisel kõik saagi ja loomad maha müüb, sest see on igatahes väga meelitaw mitmelgi põllumehele, kes mitte tubli põllumees ei ole. Meie oleme ära näinud selle aja sees, kus meil maid wälja on antud, ka niisuguseid juhtumisi, kus inimesed küll maad saawad, kuid mitmel põhjusel seda harima ei hakka. Kui meil nüüd võimalust ei ole selle wastu wõidelda, mitte sellekohaseid ettekirjutusi ei ole, siis wõiwad meil tõesti halwad tagajärjed maandamisega tulla. Mis puutub tänawuaastastes tähtpäewadesse, mis põllutöömisteeriumi ettekirjutuse järele maakonnawalitsuste kaudu põllumeestele anti, siis olewat need ettekirjutused seemendamise kohta puudulikud. Nad awaldati juba kewadel „Riigi Teatajas“, just ülalnimetatud põhjustel, kus teatud tähtajaks peawad ühed wõi teised tööd tehtud saama, ja selleks otstarbeks, et meil mitte nalga organiseerida lasta. Sel juhtumisel, kui tähtajaks mitte maa haritud ei olnud, siis wõis seda maad teisele harimiseks ja külwamiseks wälja anda. Kui neid ei oleks, siis oleksime pidanud meie pealt

waatama, kuidas maa sööti jääb ja mingsugust võimalust seda maad teise kätte anda poleks olnud. Need tähtpäewad olid wõib olla mitte kõigewiimasemad, kuid see oli meelega tehtud, sellepärast, et kui tähtpäewaks maa haritud ei olnud, siis jõuti seda uuele inimesele edasi andes ka looduslikuks ajaks täis külwata. Et niisugused ettekirjutused iga-aastased wõiksid olla, ei mõtle, ei ole ka selles paragrahwis seda mõeldud: paragrahwi alumine osa ütleb selgesti ära, mis tahetakse kätte saada: „On kohustatud seadustes kindlaksmääratud piirides järelwalweasutuste juhtnööre täitma“. Meie teame, et omawolitarwitamised ametnikkude poolt wõiksid maad leida, nagu härra Tõnisson siin ette tõi, et need küllalt kindlustatud ei ole, kes seda maad saawad. See paragrahw just ongi nende wastu, kes oma maad mitte otstarbekohaselt harida ei mõtle.

A. Rei (sd.): Mina arwan, et see paragrahw wõiks küll wälja jääda, kuid mitte sellepärast, et riigil mitte õigust ei ole maatarwitamise järele walwata wõi selle tarwitamise wiisidesse segada. Praegusel ajal ei pruugi enam sotsialist olla, et niisuguseid õigusi riigi päralt olewateks tunnistada. See ei ole mitte miskisugune uudis, waid iseenesest arusadaw asi, et riigil õigus ja koguni kohus on selle järele walwata, kuidaswiisi maad tarwitatakse. Kõik maamehed teawad, et jookswates wetes ei tohi linu leotada, et mitte kalu ära häwitada. Wõiks öelda, et ammust aega juba ja igal maal riik on eriteaduse poolt ettekirjutatud põhjustel maatarwitamise wabadusesse ennast seganud ja majandajate wabadust nii wõi teisiti kitsendanud. Iseäranis praegustel keerulistel aegadel ilmasõja ja rewolutsioonide ajal, kus riik väga sügawalt ja laialt on seganud ennast majanduslikku ellu, oleks täitsa üleliigne weel kord kuulutada, et riigil õigus on ennast majanduslikkudesse wahekordadesse segada ja majandajate tegewuse wabadusele kitsendusi teha. Et see paragrahw tõesti liigne on, see paistab iseäranis selgelt ja silmatorkawalt tema teisest poolest wälja. Seal on öeldud: maapidajad on kohustatud seaduses kindlaksmääratud piirides järelwalweasutuste juhatusi täitma. Lühemalt öeldud tähendab see lause seda, et inimesed on kohustatud seadust täitma. Kuid see on ju iseenesest mõistetaw. Kui miskisugune seadus olemas on, siis on iseenesest mõistetaw, et iga-

üks teda peab täitma. Käesolew paragrahw on liigne ja sellepärast wõib ta ära jääda. Kuid teiselt poolt wõib ta wõõriti mõistmist tuua ja sellepärast peab ta ära jääma. See paragrahw tekitab niisuguse mulje, nagu hakkaks meil põllumajanduses Colbert'i aeg tagasi tulema. Prantsusmaal oli nimelt aeg, kus riik ära määras, kui pikk ja lai tohtis kangas olla, mida kujuti, missugune wärw temal pidi olema jne. Arwati, et eraettewõtjad ei oska turu jaoks küllalt kasulikku ja tarwilikku asju teha, ja selleks tuli siis riik oma tarkade eeskirjadega appi. Kui nüüd wabrikant oli niisuguse kanga kudunud, mis riigi nõudmistele ei wastanud, siis konfiskeeriti see ära ja pandi süüdlane tihti weel trahwi maksma. Selle paragrahwi wormuleerimise järele tuleb wälja, et meil niisugune kange riiklik korraldamine tahetakse maksma panna. Sellest seadusest wõib nii aru saada, et kui näiteks põllumees tahab kündma hakata, siis peab ta kalendrist enne järele waatama, kas tal selleks juba walitsuse luba on olemas, wõi tohib ta alles homme kündma minna. Ma olen kindel, et maa-seaduse komisjon seda paragrahwi kokku seades teda mitte nii ei mõistnud, aga tema sõnasõnalise teksti järele wõib teda nii mõista. See paragrahw oleks ainult heaks materiaalsiks pahatahtliku agitatsiooni tegemiseks maaseaduse wastu. Sellepärast arwan, et tema wõiks rahulikult wälja jääda. Temast ei ole wähematki kasu. Temas on öeldud: eriteadlik järewalwe sünnib seaduse poolt määratud walitsusasutuste läbi. Kui on juba järewalwe jaoks seaduse läbi mingisugused asutused sisse seatud, ja nende tegewuse kohta seadused antud, siis peab igaüks makswat seadust täitma ning seaduslikkude asutuste seaduslikkude nõudmiste alla ennast painutama ning iseäralikku paragrahwi selle kohta siia maa-seadusesse paigutada pole waja. Kui aga niisuguste asutuste sisseseadmiseks weel sellekohast seadust pole wälja antud, siis on meie kõneallosel paragrahw ilma tähenduseta. Waja on alles seadus wälja töötada, mis ära näitab, missugustel alustel ja kuidaswiisi maatarwitamise asjus järewalwet teostatakse ja missugused wõimupiirid on sellel asutusel, kes seda järewalwet teostab. Praegune paragrahw aga ometi weel järewalweasutusi elule ei kutsu, nende wõimupiiride kohta miskisuguseid näpunäiteid ei anna. Nii on see paragrahw õõnes deklaratsioon,

millel ühtegi sisu ega otstarwet ei ole. Tema oleks weel arusaadaw, kui meie kunagi oleksime niisuguse põhimõtte wastu wõtnud wõi seaduse wälja andnud, et riik milgil tingimisel ei tohi ennast majanduslikku elusse segada. Siis oleks käesolew paragrahw nagu erand, et waat — riigimaade tarwitamisega on lugu teine, — siin ei saa inimestele täielikku wabadust lubada, siin on teataw eriteadlik järewalwe tarwilik. Kuid meie Asutaw Kogu ei ole niisugust seadust ega põhimõtet wastu wõtnud ja ka meie makswates seadustes ei mäleta mina ühtki paragrahwi, mis niiwiisi kõlaks. Kõigil neil põhjustel, mis ma ette kandsin, arwan, et see paragrahw wõiks rahulikult wälja jääda.

K. A s t (sd.): Härra Jürman'i seletusest on komisjoni aruandja ja härra Lehtman'i pikemate seletuste järele wähke järele jäänud. Ma isiklikult wõtan ainult selleks sõna, et sisuliselt selle paragrahwi eelnõusse jätmist kaitsta. Mina ei ole ka mitte selle paragrahwi suurem austaja, mitte sellepärast muidugi, et ma järewalwet ei tunnistas, waid sellepärast, et ma kahtlen, kas seda järewalwet ka tõesti suudetaks maksma panna käesolewate jõudude juures ja kas sellest järewalwest üldse midagi wälja tuleb. See kõik ei tähenda aga mitte seda, et järewalwet kui niisugust tunnistama ei pea.

Kui § 28-dat, mis meil wastu wõetud on, silmas pidada, siis näeme, et järewalwe otse paratamatuks on saanud. Kui § 30-nes oleks käinud tõesti nende maade kohta, mis praegu eraomanduseks on, ja mis edaspidi eraomanduseks jääwad, siis oleks selle paragrahwi wäärtuse juures kahelda wõinud, aga ta käib, nagu juba tähendatud, just riigimaade kohta. Kui teie nüüd silmate, et § 28-das muuseas öeldud on, et kehwemaile maatarwitajale annab riik abi ehituste, inwentaari muretsemise ja maaparanduste jaoks, noh kuulge, siis ei saa milgil kombel riik ennast lahti öelda kontroleerimise õigusest. Just selleks, et riigil wõimalik oleks abi anda, ja et see abiandmine ei oleks mitte sarnane tegu, mida riik pärast kahjatsema hakkab, just sellepärast peab riik enesel kontroleerimise wõimaluse jätmata ja sellepärast oleks soovitatav, et see seadus wastu wõetaks ja et seda ka ustaks, et see seadus ellu wiidaks. Nii on lugu § 28. Kui meie tema tarwilikuks oleme tunnistanud ja tema wastu wõtnud

ja kui võimaluse anname, et riik annab abi maatarvitajaile, siis loodetawasti saab riik seda ikka tõesti tegema. Niisugusel korral jäägu siis riigi kätte igasugune kontroleerimise õigus. Selleks, et mingisugust arusaamatust ei tekiks, panen ette sõna „maa“ asemel panna „riigimaa“. Siis tuleks seda paragrahwi nii lugeda: „Riigimaa tarvitamine Eesti wabariigi piirides“. Minu partei kaasseltsimees waidles selle paragrahwi wastu ja pani ette teda wälja jätta, kuid sisuliselt argumenteeris ta just selle paragrahwi kasuks. Muuseas näitas ta, et wiimane lause näitawat juba, et see paragrahw tarwilik ei ole, kuid lugu on sarnane, et kui üks lause tarwilik ei ole, siis ei tähenda see weel, et terve paragrahw tuleb wälja jätta. Sellepärast teen ma ettepaneku, wiimane lause wälja jätta. Tõepoolest ei lisa wiimane lause esimese lause mõistele ja mõttele midagi uut juurde.

Et nüüd seda paragrahwi agitatsiooni aluseks võib tarwitada, seda tõepoolest mitte karta ei ole. Mis agitatsiooni mõttes võimalik teha on, seda on need härrad siin paremalt poolt teinud. (Wahelhüüe paremalt poolt: Arwate? — J. Tõnisson, rhw.: Tuleb weel!) Nad on seda teinud maaseaduse esimesel ja teisel lugemisel, põllumeeste kongressil, ja mis ajalehtedes weel tuleb, seda meie ei karda, sest Ameerikat Teie sellel alal üles ei leia. Seda tegite juba põllumeeste seltsi kongressil, Tartus. Ja kui Teie jätkata soowite, siis olge lahked, keegi teile selles takistusi tegema ei saa. Mis sellesse puutub, et põllutööosakondade määrused olewat põllumeeste keskel pahameelt sünnitanud, siis ei tea ma mitte, kui palju nad tegelikkude põllumeeste hulgas seda sünnitasid. Et nad aga ühes osas ajakirjanduses headmeelt sünnitasid, seda tõesti, rõõmu awaldasid meie parema-tiwa lehed sel puhul, et ministeeriumi osakondade määrusi meie põllumehed mitte täitnud ei ole. Tõepoolest arwan ma, et tegelikud põllumehed siiski mitte sellepärast ministeeriumi ettekirjutusi täitmata ei jätnud, et nad wihased olid, waid et neil praegusel raskel sõja ajal tööjõu puudusel wõimatu oli määratud tähtajal põldusid ära künda, ja siis taliwilja maha külwata. Minu parandus oleks selle paragrahwi esimeses lauses „maa“ asemele wõtta „riigimaa“, kuna wiimane lause hoopis maha jätta tuleb.

K. P ä t s (maal.): Mina tahtsin öelda, et ma rhs. Rei argumendiga täiesti nõus olen. Härra Rei seletas kui jurist, ja mina arwan, et teist seisukohta selle paragrahwi kohta wõtta ei wõigi. Kui meie selle paragrahwi sisu waatame, siis ei ole mitte ainult teine pool sellest ilma kindla juriidilise sisuta, waid ka esimene pool. Seal on öeldud, et maa tarvitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsusasutuste eriteadliku järelwalwe all. Just need asutused peawad seaduses ära tähendatud olema, niisama peab ka see järelwalwe seadus kindlaksmääratud piirides sündima, et see järelwalwe sisu mõistetaw oleks. Härra Rei arwas päris õieti, et tarwis oleks uut seadust wälja anda, missugused asutused järele walwawad ja kui kaugele need järelwalwe piirid lähewad. Siin ei ole seda ära öeldud ja nüüd ei saa aru, kui kaugele see järelwalwe läheb, kas ehk wahest on ta kõigist sellel alal, millest § 28. räägib, nimelt abitarvitamise otstarbe juures, wõi läheb see järelwalwe nii kaugele, et ta igat põllumehe sammu võib ette kirjutada. Niisugusel juhtumisel on see paragrahw ainult dekoratsioon ja temast ei ole mingisugust kasu, sellepärast wõiks teda ilma pikema raskuseta siin wälja jätta. Ma pean aga tähendama, et meie wõtsime punkti wastu, et maatarvitamise kohta antakse eriseadus wälja ja ega maa põlise tarvitamise kohta minewaid küsimusi ei saa meie nüüd mõne punktiga ära öelda. Seal tuleb see kõik kokku wõtta ja ära öelda, kui pika aja peale maa tarvitamisele antakse ja missugune wahekord saab riigi ja maa wahel olema. Siis peab ka käesolew punkt palju lähemalt ära tähendatud olema, kui see siin paragrahwis sündinud on ja sellepärast arwan ma, et see punkt tuleb pärast nii-kui-nii arutamisele ja siis saab juba näha, kui palju riik wõimu oma kätte wõib jätta ja kui palju ta maapealolewatele põllumeestele wõib anda. Et teataw riiklik järelwalwe peab olema, selle wastu ei hakka keegi rääkima, sest see on igalpool olemas. Nii isegi erapan-kade juures, kus see, kes laenusid annab, selle üle ka järelwalwet peab. Miks ei peaks seda siis riik tegema? Muidugi peab see siis olema teatud piirides ja selgelt ära öeldud, kui kaugele see paragrahw läheb. Nii umbkaudselt wastu wõtta, ei oleks mingit mõtet. Sellepärast ühinen rhs. Rei ettepanekuga, et see paragrahw wälja jääks.

N. Talts (töer.): Ma tegin selle paragrahwi juurde redaktsioonilisi parandusi tööerakonna nimel, kuid need parandused anti minu poolt sisse siis, kui meil § 19. alles wastuwõtmata oli. Kuid nüüd wõeti § 19. sel kujul vastu, et põllumajapidamiseks antakse riigimaa põliselt ja pärandatawalt tarwitada, sellekohase eriseaduse alusel wõi järele. Nüüd tuleb meil wälja anda eriseadus, kus saawad põlise tarwitamise tingimised ära tähendatud ja lõpuks on tulnud sotsiaaldemokraatide poolt ettepanek, et korraldawaid määrusi maa-seaduse juurde anda, jääb walitsuse hooliks. Kõik need uued määrused, mis saawad wälja antud ja ka see wõimalus, et põllutööministeeriumil jääb õigus määrusi wälja anda, teewad otstarbetuks, et see paragrahw sisse jääb, mis samuti räägib sellest, et riigimaapidajad on kohustatud walitsusasutuste järewalwe all töötama ja neid järewalweasutuste määrusi täitma. Kui meil niisugused määrused saawad sisse wõetud, siis on see mitmekordne kordamine ja sellepärast wõtan mina oma ettepaneku tagasi ja ühinen rhs. Rei ettepanekuga.

J. Tõnisson (rhew.): Austatud rahwasaadikud! Mina saan rhs. Ast'i hingelust väga hästi aru. Temal on nüüd jälle juhus olnud sotsialismi mängitada. Temal on juhus näidata, kus wõiks tarwitusele wõtta sotsialistlikku korda. Ja see tahab muidugi kõigepealt kontroleerida, käskida ja kamandada. Sest kuidas see wõiks muidu meie aja sotsialistide silmas õige olla. Ma loodan nimelt, et tulewane sotsialist naerab nende wõtete üle. Seal, kus „kontrollist“ jutt on, peaks iga õige sotsialist nüüdsel ajal suure hooga juures olema. Aga mina hoiataksin sotsialiste, iseäranis neid, kes tahawad wäikemaa-pidamist eraomanduse alusel kaotada. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Päts ei ole sotsialist!) Mis Päts mõtleb, seda Ast ei mõtle. (Naer.) Si duo faciunt idem, non est idem! See on: kui kaks teewad ühte ja sedasama, ei see ole üks ja seesama. Päts'i warju ei maksa teil pageda. Siin on lugu nõnda, et kui see paragrahw nii vastu wõtta, siis wõiwad omale õnne soowida need järewalwe ametnikud, need püha Bürokraatsiuse käskjalad, kellel siis õigus oleks komandeerida ja igat komandot kurjasti tarwitada. Ja see'ep see lugu on. Kui teie selle seaduse wälja annate, siis oleks lihtne tagajärg see, et iga instruktor ja iga wolitatud

ametnik wõiks siis karistuse alla saata põllumehi, mitte ainult kuritarwituste eest, millest Balti eraseadus räägib ja millest härrad Jürman, Lehtman ja Talts on kõnelenud, waid neil on siis õigus põllumehi karistuse alla kiskuda ka selle eest, mis nad tegemata on jätnud, ilma et see kuri oleks. Õigusteaduses maksab see pea-põhimõte, et ainult seda, mis üldsusele hädaohtlik on, karistatakse. Seadus ei hakka mitte otsekohe kaswatajaks. On ju küllalt aegu olnud, kus seaduse läbi kaswatada katsuti. See kaswatuse juht-mõte on aga seaduseandlusest kõrwaldatud. Seadus astub vastu neile kuritarwitustele, mis üldsusele kahjulikud on ja keelab ainuüksi. Seadus karistab ainuüksi niisuguste tegude tegematajätmist, mille tegematajätmine wõiks hädaohtlik olla. Need on nõndanimetatud „omissiiv teod“, nagu sakslane ütleb: „Unterlassungshandlungen.“ Ei tea, kuidas see sõna Eesti õigusteaduses on wormuleeritud, aga see tähendab niisuguseid tegusid, mis tegemata jäetakse. Kui näiteks inimene on jää peal ja see jäätükk on muust jääst ära kistud, kuid sinna saaks weel peale minna ilma hädahuta; ja teie jätate selle inimese päästmata, siis wõidakse teie vastu karistusega tulla. Wõi weel, mis selgem on: Kui teie jätate inimese meelega tulest päästmata, jne., siis karistab seadus niisuguse tegemata teo eest. Muidu aga ei hakka seadus karistama, kui midagi tegemata jätta. Aga agronoom ütleb: Waata, sina oleksid pidanud oma naeripõldu palju paremini harima, kui sa õige põllumees oleksid. Ja teeb selgeks oma agronoomi asjatundmise ja „eriteaduse“ abil, et see naeripõllu harija on väga rumalasti teinud. Konstrueerib kõiksugused süüid sellele waelele inimesel kaela, kes muud ei ole teinud, kui seda, mis agronoomi arwamisel mitte õige ei ole. Järgnewad nuhtlused. Ja kui waene põllumees tahab pääseda nende nuhtluste käest, siis kas annab ta „wsjatka“, wõi katsub walega wälja saada. Seesugune kuritarwitus, mis selle paragrahwi põhjal sünnib, ei ole muud, kui meie praegusaja haigus, kus inimesed ostawad wõimupidajaid altkäemaksu abil ja määriwad igapidi. Iga üle-arune komando, iga ülearune shikaan wiib kuritarwitustele mõlemalt poolt. Nende poolt, keda taga kiusatakse ja nende poolt, keda awatelemistega kiusatakse. Sellepärast ei ole ma weel kuskil kontrolliseaduses wõi wabriku- ja tööstusseaduses niisugust juht-mõtet näinud. Kuid siin

wõib jutt sellest olla, et kontroll kõrwaldab neid hädasohtlikka nähtusi, mis wõiwad üldsusele rahwamajanduses hädasohtlikuks minna. Kui seda tahetakse üles panna, siis ei saa muud, kui antagu asjad kohtu kätte otsustada. Selle järele, mis siin on ette nähtud, hakkaks ametnikkude tarkus ja ametnikkude meelewald otsustama, kas põllumehed wõiwad pääseda terve nahaga wõi mitte. Ja kui nüüd härä Ast suurustab, et meie kõik oleme selle seaduse rumaluse wastu ära teinud, siis wõin öelda: Nii kui teie selle mõistmatuse üles panete, siis tarwitab rahwakerakond enam kui senni kõike oma jõudu selleks, et näidata, kui mõistmata seesugused määrused on. Ja sellega suurstada, et selle wastu midagi ei suudeta, see on wäike trööst. Sellepärast et kui siin mõistmata kawatsusi luuakse, siis tehakse neid tühjaks tegelikus elus, just nende eluliste huwide läbi, mis üles kihutatud, nende määruste abil. Sest need määrused käiwad igale mõistlikule elulisele tarwidusele risti wastu ja sünnitawad kuritarwitusi. Sellepärast ärge tehke asjata seda katset.

A. Rei (sd.): Ma tahaksin tähelpanu juhtida selle peale, et kui selles seaduses teine pool wälja jätta, siis terve paragrahw wäga wildakaks muutub. Kuulame, mis see seadus siis ütleb: Maatarwitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsuse asutuste eriteadliku järelwalwe all. Nüüd, kui niisugune seadus on ilmunud, wõib wäga hästi juhtuda, et kuskil mõnel maakonnawalitsusel wõi maakonnawalitsuse ametnikul järsku meelde tuleb, et inimesed oma rumaluses kõiki eriteaduse nõudeid ei oska täita; näiteks — et nad naerid niisugusesse kohta küliwad, kus nad hästi ei kaswa; et nüüd sarnasele rumalusele piiri panna, hakkab meie seaduse poolt määratud asutus wõi ametnik põlluharijate üle eriteadlikku walwet teostama, neile eeskirju andma ja trahwisid peale panema. Seaduse tähe järele on asi täiesti korras, sest maakonnawalitsus on seaduse poolt määratud asutus, ja meie käesolew paragrahw ütleb, et seaduse poolt määratud asutused maatarwitamise järele eriteadlikku järelwalwet peawad. Paragrahwi teise poole sees räägitakse küll, et tema seda järelwalwet seadustes kindlaksmääratud piirides teostab. See lause tuletab agarale ametnikule meelde, et ta mitte uisapäisa enda fantaasia järele ei wõi oma järelwalwet teostada. Ta peab ootama

eriseaduse wäljaandmist, mis tema teguviisi ja wõimupiiri kindlaks määrab, siis alles wõib ta järelwalwet teostama hakata. Kui minu argumenteerimine rhs. Ast'ile niiwõrd mõjuw ja uskumapanew paistis olewat, et ta nõus oli paragrahwi teist poolt wälja jätma, siis pööran ma tähelpanu selle peale, et ühes sellega see mõte wälja kukub, et järelwalwe seadustes kindlaksmääratud piirides peab liikuma. Ja siis wõib see paragrahw ainult segadust ja eksiarwamisi sünnitada. Ma arwan küll, et need maakonnawalitsused ja need ametnikud, kellel wähegi juriidilist arusaamist on, seda aru saawad, et eriteadliku järelwalwe kohta esiti weel teataw eriseadus tarwilik on ja seda järelwalwet mitte asutused ja ametnikud oma heaksarwamise järele ei wõi käsitada. Kuid meil ei ole miskisugust põhjust oletada, et kõigil ametnikkudel tarwilik määr juriidilist arusaamist olemas on. Kui meie paragrahwi teise poole wälja jätame, siis peame ka esimese poole wälja jätma. Kui § 28. järele riik ehitamise korral inwentaari muretsemiseks ja maaparanduste jaoks laenu näol abi annab, siis on iseenesest arusaadaw, et riik nii wõi teisiti ka selle järele walwab, kuidas seda abiraha tarwitatakse. Kuid mitte üksnes § 28. pärast, waid ka weel teistel põhjustel on riigil õigus maatarwitamise järele walwata. Ma rääkisin juba enne, et näiteks oja wett ei tohi ära kihwtitada, see keeld on meil juba ammugi maksmas. Ja sarnaseid maatarwitajate wabaduse kitsendamisi on mitugi. Kui riik põlluharijatele laenu annab, siis kontroleerib ta tingimata ka, kas inimene seda laenu tõesti maaparanduseks tarwitab wõi mitte. See on iseenesest mõistetaw ja sellepärast ei motiweeri § 28. sugugi § 30. seadusesse üleswõtmist. Pealegi on selle paragrahwi esimene pool niiviisi wormuleeritud, et ta vähemalt wõõrastawalt kõlab. „Maa tarwitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsusasutuste eriteadliku walwe all.“ Kui tahetakse öelda, riigil on õigus järelwalwet teostada, siis oleks see weel wähegi arusaadawam ja wastuwõetawam, nüüd aga äratab ta niisugust ettekujutust, et muidu ei tohi maad tarwitada, ei tohi ühtegi sammu astuda, enne kui järelwalweasutuse käest luba ei küsi.

A. Jürman (maal.): Ainult paar lauset tahaksin weel öelda ühe wäite wastu, mida siin ette toodi, et seda paragrahwi

siiski seadusesse jätta. Härri Lehtman ütles, et on tarwis järelwalwet korraldada, selleks et meil mitte nälga ei organiseeritaks. Siin ma arwan, on tegemist praeguse möödaminewa ajajärguga, kus suurem osa maad weel suurpõllupidajate käes on. Tähendab, siin tahetakse awaldada surwet suurpõllupidamise peale, mis tuleb kontrolli alla panna. Tahate seda määrust aga wäikepõllupidamises tarwitada ja maksta panna, siis tähendab see seda, et teie wäikepõllumehi riigiwastaseks peate, kes ainult järelwalwe all tööd teewad, muidu aga nälga organiseeriksid. Noh, kui teie nii umbusklikud olete wäikepõllupidamise wastu ja asjaolud tõsiselt sellele wastaksid, siis ei aitaks siin kõiksugused surweawaldused ka midagi ja wõiks ette öelda: terwe asi on meil otsas. Aga meie teame, et meie wäikepõllumehed mitte niisugust surwet ei tarwita ja tema majapidamine otsekohest järelwalwet ei nõua. Mis puutub nüüd kontrollisse, siis wõib harilikku kontroleerimist igal ajal ette wõtta. Ka Balti eriseaduses on seda juba ette nähtud: igal omanikul, kui ta koha rendile andis, oli õigus rentniku üle kontrolli pidada, kas ta seda põllupidamist õigel wiisil toimetab, wõi rööwmajapidamist peab. Niisugusel juhtumisel ei ole meil seda uut järelwalwet enam tarwis, ja sel juhtumisel, kui see paragrahw siiski sisse jäetaks, halwab ta meie wäikepõllupidamist, ei seisa sugugi kooskõlas meie wäikepõllupidajate hingeeluga ja sünnitaks ainult wastolusid.

Juhataja A. Birk: Sõna on lõpu kokkuwõtteks aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Komisjon leidis, et on tarwilik walwe, niimelt riigimaa peale. Ei ole wõimalik maad anda wälja, ilma et selle peale waadataks, mis selle maaga tehakse.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud järgmised ettepanekud. Kõigepealt komisjoni ettepanek: § 30. „Maatarvitamine Eesti wabariigi piirides sünnib seaduse poolt määratud walitsuse asutuste eriteadliku järelwalwe all.“ Siis on sisse antud rhs. Ast'i poolt ettepanek: „§ 30-sse sõna „maa“ asemel panna „riigimaa“ ja wiimane lause hoopis wälja jätta.“ Siis rhs. Rei ettepanek, mida ka teised erakonnad toetasid: „§ 30. täiesti wälja jätta“. Ma arwan järgmises järjekorras hääletada. Kõigepealt rhs. Rei ettepaneku, kui kõigekaugemale minewa,

hääletamisele wõtta; kui see mitte ei peaks läbi minema, siis tuleb rhs. Ast'i ettepanek hääletamisele ja peale selle komisjoni ettepanek. Kui selle üle waidlusi ei ole, siis panen nad selles järjekorras hääletamisele. Kes on selle poolt, et § 30. täiesti wälja jätta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wälja jäetud.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): § 31. Maa teenimata wäärtus, mis oleneb maapinna headusest, geograafilisest seisukohast jne. pannakse maksu alla wastawas suuruses (differentiaalrent).

N. Talts (töer.): Tööerakonna nimel andsin paranduse sisse, et § 31 peaks wälja jäetama. § 31 näeb ette maksu maa teenimata wäärtuste eest. Nüüd on meil aga wastu wõetud § 19, kus põlise tarvitamise kohta eriseadus wälja anda lubatakse wõi tema wäljaandmist toonitatakse, kus saaks kindlaks määratud tasu, mis tarwitajatel tuleks maksta, missuguse aja peale saab maa antud ja kus saab kindlaks määratud, kas on see põline rent awaliku wõi eraõiguse alusel. Kõige sellega seisab ühes ka see rendimäärus. See paragrahw midagi ära ei ütle ja ainult deklareerib, et maa teenimata wäärtus pannakse maksu alla. Kui suur see maks oleks ja missugustel alustel seda wõetakse, sellest siin midagi öeldud ei ole, see nõuab lahendamist sellekohaste seaduste järele. Enne, kui need seadused ei ole wälja antud, ei ole ka mingisugust mõtet niisugust paragrahwi wastu wõtta, ja sellepärast toetan mina tööerakonna nimel ettepanekut, et see paragrahw wälja jäetaks.

Juhataja A. Birk: Kes on rhs. Talts'i ettepaneku poolt, see paragrahw täiesti wälja jätta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): § 32. Kõige maauuendusega ja maa tarvitamisega seotud rahaliste operatsioonide jaoks asutatakse maapank.

N. Talts (töer.): See paragrahw ei ole mitte sugugi loogilises ühenduses selle osaga, mille sisse ta on paigutatud, — see on riigimaa tarvitamine. See paragrahw räägib maapanga asutamisest, nii et mina teen tööerakonna nimel ettepaneku seda paragrahwi maaseaduse eel nõu lõpuosasse paigutada.

K. Parts (rhw.): Mina arwan, et seda paragrahwi ei ole üldse tarwis, sest et ta midagi ära ei ütle. Tasu osa taheti üldse wälja jätta ja wõeti ka juba Asutawa Kogu poolt wastu. Kui tasuküsimus eriseaduse korralduse alla tuleb, siis saab wist muidugi ära määratud, mil wiisil tasuandmised kaetakse: kas selleks maapank asutatakse, wõi teisi selletaolisi asutusi luuakse; see saaks tulewikus eriseadusega otsustatud. Terwe see paragrahw sisuliselt midagi ära ei ütle, waid on ainult dekoratsiooniks. Ma paneksin ette seda paragrahwi täiesti wälja jätta.

J. Piiskar (sr.): Akl. Parts põhjendas oma ettepanekut — kõne all olewat paragrahwi wälja jätta sellega, et tasuküsimus sellest eelnõust wälja jäeti. Õige, kuid peale maa eest maksetawa tasu on terwe rida küsimusi maaseaduses, mis siiski mingisuguste kuludega seotud on, need on inwentaarimuretsimine, siis maatarwitajatele riiklik abiandmine asumise korraldamise juures jne., ses mõttes ei saa öelda, et tasuküsimuse ärajätmisega maapank ülearuseks oleks saanud, et teda ette näha tarwis ei ole. Õige on ju, et siin ei tooda mitte neid põhimõtteid ette, mille peale see maapank oleks rajatud, ega ole ka tema tegewuse põhjooned ära näidatud, siiski on ära näidatud põhimõte, mil wiisil uutele asunikukudele asumist kergendada ja toetada, nii et minu arwates wõiks ja peaks see paragrahw siia sisse jääma.

A. Jürman (maal.): See osa seadusest, kus räägitakse maapanga asutamisest, on sisuliselt suure tähtsusega. Meie teame, et kui tõesti niipalju uusi kohte tahetakse asutada, kui palju meie neid wõõrandatud maast saaksime, siis oleks meie esimene ülesanne asuda just selle juurde, kuidas wõiksime neid uusi majapidamisi rahaliselt toetada. Ja sellel alal on senni, peab kahjuks ütlema, meie maaseaduse komisjon väga wähe ära teinud. Meil oleks pidanud ühtlasi maaseaduse eelnõuga walmis olema eelnõu, kuidas kawatseb riik toetada neid uusi asutatawaid kohtasid. Omal ajal, juba esimestel Asutawa Kogu istumiste päewadel hindasime meie seda seisukohta ja Eesti maarahwa liidu poolt tehti ettepanek, et määrataks suurem fond abiandmiseks algawatele põllumeestele ja selleks pandi ette suurem summa 100.000.000 marka. Senni on kahjuks waikides sellest mööda mindud ja ei ole ka mitte maakommis-

jonis seda küsimust tõsisemalt arutamisele wõetud ja nüüd tahetakse sellest niiviisi mööda pääseda, et maaseaduses ainult nimetatakse maapanga asutamist. Sellega tõendatakse, et sel küsimusel ei olla mitte esimesejärgu tähtsust. Meie teame aga igaüks, et uuteks põllumeesteks wõiwad ainult need hakata, kellel kohased kapitaalid on, wõi kui kapitaali ei ole, siis ainult need, kes riiklikku toetust saawad, nüüd aga puudub senni sellekohane korralduse kawa uues maaseaduses.

A. Rei (sd.): Mina isiklikult olin selle paragrahwi wastu komisjonis ja praegu ütlen ka, et mul lihtsalt piinlik on selle paragrahwi poolt hääletada. Iseäranis weel, kui see paragrahw saab iseäraliku peatükina nähtawasse kohta paigutatud. Ma kujutan omale ette, missugust mõju see paragrahw ühe wäljamaalase peale peaks awaldama: kahtlemata saaks ta õlasid kehitama, niisugust ei midagi ütlewat paragrahwi lugeses. Sest tööpoolet — mis on selle paragrahwiga öeldud wõi ära tehtud? Minule tuleb tema ette nagu pilkamine maaseaduse üle. Maauuenduse finantsiline külg on wist küll kõige keerulisem ja raskem osa sellest uuendusest. Igatahes nõuab selle finantsilise osa läbitöötamine mitu korda rohkem waewa ja peamurdmist, kui see seadus, mis meil praegu käes on. Kas tema õnnelikult läbi wiidakse wõi ei, see oleneb peaaesjalikult just terwe operatsiooni finantsilise osa kordaminekust. Sellepärast on otsata tähtis, kuidas maauuendusega seotud finantsilised raskused lahendatakse. Just selle kohta ootab igaüks kõigeliuematki näpunäidet. Selle asemele ütleb seadus: — asutatakse maapank. Ma küsin: kas see meid küünewõrdki edasi aitab, kui meie ka kas wõi kümme panka otsustaksime asutada. Ma kuulen, et öeldakse: see kohustab walitsust asja käsile wõtma. Noh ma arwan, et ta ilma selle paragrahwitagi peaks kohustatud olema. Niisugust mittemidagi-ütlewat paragrahwi siia sisse pannes ei tõsta meie minu arwates mitte maaseaduse ilu.

K. Päts (maal.): Mina ei saa maapanga asutamise poolt sel kujul mitte olla, nagu ta siia seadusesse sisse on wõetud. See on jällegi üks nõndanimetatud „Verheissungs Gesetz“. Mina pean need põhjendused omaks wõtma, mis akl. Rei siin ette tõi: ta ei lahenda maasea-

duse finantsilist külge mitte sugugi ja ainult üks niisugune lubamine siia sisse panna, et maapank asutatakse, see tõesti kõlab natukene naljakalt. Kui tahetakse midagi selletaolist asutada, siis tehakse lihtsalt panga põhikiri valmis ja kinnitatakse seadusandlikul teel ära ja kui ta riiklik asutus ei ole, siis tehakse tema aktsiaseltsi näol. — ja pannakse see maksma. Iseäralikku seaduse paragrahwi selleks tarwis ei ole. Meie maaseaduse läbiwiimiseks on palju asutusi waja ja neid kõiki siin seaduses üles lugeda ei ole meil mitte tarwilik. Kui on tarwidus olemas mingisuguseid asutusi luua, siis võib ju selleks riigiwõimu igal ajal tarwitada, sest ega meie ometi põhi-seadust ei tee, ega ka niisugust seadust, millest seadusandlik kogu üle ei saa, see on ju harilik seadus ja teda võib täiendada; niisama võib ka teda muuta. Minu arwates niisuguseid lubadusi teha, ilma et neil mingisugust sisu oleks, ei ole sugugi tarwis ja mina oleksin selle poolt, et niisugused lubadused wälja jääksid.

N. Talts (töer.): Ma pean tähendama, et sellel paragrahwil on täitsa deklaratiivne kuju, kuid sealjuures ei pea seda silmast laskma minna, et meil on tarwis põllutöoministeeriumile, kelle hoolde jääb tegelik maaseaduse elluwii-mine, teatawad juhtnöörid juba siin anda. Kui mitte üles seada niisuguseid juhtnööre, ilma milleta wõimatu on maaseaduse maksmapanemisele ja läbiwiimisele asuda, siis on raske seda seadust teostada. Selles paragrahwis just tahetakse seda ära öelda, et kõik rahalised operatsioonid, mis maauuendusega käsikäes on, peaksid maapanga kätte minema ja põllutöoministeerium oleks kohustatud kiirendatud korras selle panga elulekutsumisele asuma. Iseäranis oleks tähtis selle paragrahwi juures see, et kui meie wõtame wastu lõpus, et selle maaseaduse tegelik elluwiiimine jääb walitsuse hooleks, siis oleks juba Wabariigi Walitsus kohustatud samme astuma maapanga elulekutsumiseks, et operatsioonid, mis maauuendusega seotud on, mitte ei läheks teiste asutuste kätte. See oleks tähtis küsimus, et Wabariigi Walitsus ei pruugiks seadusandlikul teel otsustada, kuidas peab neid rahalisi operatsioone korraldama.

A. Oinas (sd.): Ma ei ole maakomisjoni liige ja ei tea sellepärast, missugused waidlused komisjonis selle punkti kohta olid. Akl. Rei tähendas, et sellel

paragrahwil ei ole mingisugust tähendust, temaga ei asutata weel iseenesest, ei looda mingisugust panka. Kuid mitte selles ei ole käesolewa paragrahwi tähendus, et sellega maapangale kindel kuju antaks, waid maaseaduse põhijoontes määrab Asutaw Kogu ära, et teatawaid operatsioone ajab maapank. Ja sellega antakse ühtlasi kohustus walitsusele maapanga põhikirja wälja töötada. Arusaadaw, et Asutaw Kogu ei hakka ise panga põhikirju wälja töötama ega läbi waatama, see on walitsuse asi, kuid walitsusele on tarwis seadusandja poolt sellekohane ülesanne teha selleks, kui seaduses on otsekohe ära tähendatud, et teatawaid operatsioone peab maapanga kaudu läbi wiima, sel on iseenesest suur tähendus. Kui tema iseenesest maapanka weel ei loo, siis määrab ta ära, et maapank tuleb asutada ja paneb walitsusele kohustuse peale, panga põhikirja wälja töötada.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Komisjon leidis tarwiliku olewat seda paragrahwi sisse panna, sest et temal on deklaratiivne mõju. Rahwa seas tekiks muidu arusaamatus; öeldakse, et meil üldse mingisugust kawatsust ei ole abi anda.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud järgmised parandused: Rhs. Parts'i poolt ettepanek, § 32 hoopis wälja jätta ja siis rhs. Talts'i poolt järgmine ettepanek: See paragrahw sisse jätta, aga seaduseelnõu lõpule paigutada: kuuenda peatüki all pealkirjaga „Maapank“. Ma arwan järgmiselt hääletamisele panna: kõige enne wäljajätmise ettepanek ja siis rhs. Talts'i täiendus, et see paragrahw panna elnõu lõppu pealkirja all „Maapank“ iseseiswa peatükina. Kes on selle poolt, et see paragrahw wälja jätta? (Hääletatakse.) See ettepanek on 34 häält poolt ja 41 wastu saanud, sellega tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb rhs. Talts'i ettepanek, see paragrahw seaduseelnõu lõppu panna. Wabandage, enne hääletan paragrahwi sissejätmise küsimust. Kes on selle poolt, et see paragrahw sisse jätta? (Hääletatakse.) Nähtawana murega on paragrahw sisse jäetud. Hääletamisele tuleb küsimus, kuhu teda paigutada. Kes on selle poolt, et see paragrahw iseseiswa kuuenda peatüki all

pealkirjaga „Maapank“ sisse jätta? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle poolt. Siis mahutatakse see paragrahw wiimase peatüki lõppu.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): § 33. Kõik wabariigi piires olevad maapõues peituwad looduswarad on riigiomandus.

Maapõue walitsemine ja temas leiduwate waranduste tarwitamise kord määratakse eriseaduste läbi kindlaks.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasadikud! Selle paragrahwi esimene osa ei ole minu arwates wastuwõetaw. Komisjoni aruandja on teda ette lugenud, kuid ma pean tähendama, et kui meie teisel lugemisel wastuwõetud seaduseelnõu juures wiibime, siis seda paragrahwi enam juba tarwis ei ole. Nagu teada on praegu teisel lugemisel wastuwõetud eelnõu järele kõik wabariigi piirides olevad maad, peale mõne erandi, mis ühingutele kuulub, riigi omanduseks tunnistatud. Praegu aga Baltimail ja meie Eesti wabariigis makswuselolewa kodanliku seaduse järele on maapõues leiduwad warandused selle oma, kes maa omanik. Kelle maa, selle põue. Kuna aga maad on wõõrandatud riigi omaks, siis on ka järelikult tema põue oma warandustega riigi oma ja selle järele on see paragrahw täiesti liigne. Meie wõime muidugi ette kujutada, et edaspidi, wast kolmandal lugemisel, tahetakse mingisuguseid maid wõõrandamisest wälja jätta. Sarnasel korral wõiks see paragrahw nende maade kohta käia, mis wõõrandamisest wälja jääwad. Aga ma arwan, et sellelgi juhtumisel on see paragrahw liiga puudulik. Kui teistele omanikkudele on lubatud tasu anda, siis peaks tasu antama ka nendele omanikkudele, kelle omandused praegu maapõue warandused on. Nemad peawad tasu saama, muidu ei ole teie järjekindlad. Kui teie aga ei taha tasu maksta, siis olge awalikud ja öelge lihtsalt, et maapõue warandused rekwireeritagu ilma tasuta. Seda peaksite igatahes juurde lisama. Weel arwan mina, et terwes ilmas waewalt wõib leida sarnast seadust, mis oleks nõnda halvasti redigeeritud, kui käesolew oma kõneallosew paragrahwi näol. Esiteks on maapõue mõiste wäga segane. Aga oletame ka, et maapõue mõiste wõiks kuidagi juriidiliselt wõimalik olla, siis peab teiseks ütlema, et

wormuleerimine, millega siin esinetakse, on siiski halb. Mis on need looduswarad, mis maapõues on? Mul oli au seda teile kord juba ette kanda ja wist mäletate. Mis puutub edasi seaduse II osasse, siis peab seda arwesse wõtma, et kui esimene osa on liigne ja puudulik, siis ei wõi ka teine osa otstarbekohane olla. Aga seda on weel wähe. Meie peame ette kujutama seda asjaolu, et selle paragrahwi esimese osa läbi on teatawad warandused riigi omanduseks tunnistatud. Kujutame ette näiteks kiwimurdusid, turbarabasid jne., mis praegu kasutamisel on. Kuna wastawat eriseadust, mis nende kasutamist korraldaks, wõimatu on aja wiitmata wälja anda, siis peawad sarnased ettewõtted loomulikult seisma jääma. See aga oleks ütlema kahjulik. Minu arwates ei wõi sellepärast ka selle paragrahwi teist osa wastu wõtta. Kõigil ette toodud põhjustel panen sellepärast ette, et § 33. saaks sellest seadusest hoopis wälja jäetud.

N. Talts (töer.): See paragrahw puudutab talumaid, samuti ka wõõrandatawaid mõisaid. Käesolewale eelnõule on tahetud anda mõisate wõõrandamise seaduse ilmet, see ei peaks puutuma talumaid. Talumaade wõõrandamine ei ole mitte Asutawa Kogu soow. Kui meie aga asume seisukohale, et käesolew maaseadus peab puudutama ainult wõõrandatawaid mõisaid ja puutumata jätma talumaad, siis ei ole tarwis seda paragrahwi, sest riigi maapõue warandused on nii-kui-nii riigi omad. Sellepärast panen ma ette § 33. wälja jätta.

J. Piiskar (sr.): On ette pandud § 33 wälja jätta puhtwormalsetel põhjustel. Ma juhin tähelepanu selle peale, et ühes kui teises paragrahwis on elemente, mis mitte ei mahu aihult mõisamaa wõõrandusseadusesse. Selles seaduseelnõus on näiteks paragrahw, milles öeldakse, et metsad jääwad riigi kätte, see ei ole ka otsekohe maaseadusega ühenduses, seda wõiks metsaseaduses üles wõtta. Ma juhin tähelepanu selle peale, et on kawatusi põlewkiwilademete kohta ja tahetakse nii wõi teisiti neid kasutada. Kui teie ei tunnista neid riigi omanduseks, kuidas teie neid siis kasutada tahate. Isiklikult toetan selle paragrahwi üleswõtmist.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: On wormilised põhjused, et seda paragrahwi välja jätta ei kõlba. Kõik maapõue riigiomanduseks tunnistada on tarvilik. Et meil küll palju maapõue warandusi ei ole, on meil siiski põlewkiwitööstus, kus riik suured summad välja annab selle uurimiseks. Sellepärast on meil ka tarwis niisugust seadust.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud 2 ettepanekut: 1) rhs. Talts'i poolt — see paragrahw täiesti välja jätta, ja 2) komisjoni redaktsioon. Ma panen rhs. Talts'i ettepaneku esimesena hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on see ettepanek wastu võetud ja § 33 välja jäetud.

Siis on veel sisse tulnud täiendus sotsiaaldemokraatliku rühma poolt, mis rahwaesitajatele kätte on antud, maaseaduse lõppu — üldisesse osasse — järgmist täiendawat paragrahwi wastu võtta: „Selle maaseaduse elluviimiseks on Eesti wabariigi tulewasel seadusandlikul kogul õigus täiendawaid seadusi välja anda. Tegelik maksmapanemine ühes õigusega tehnilisi eeskirju anda jääb Wabariigi Walitsuse hooleks.“

N. Talts (töer.): See on iseenesest mõistetaw, et selle seaduse elluviimiseks on õigus määrusi välja anda. Teises pooles on öeldud, et tehniliste eeskirjade andmine jääb Wabariigi Walitsuse hooleks. Ma leian, et sõnad „tehnilisi eeskirju“ arusaamatud on, ja ma paneksin ette selle asemele võtta sõnad „korraldawaid määrusi“. Siis kõlaks see paragrahw järgmiselt: „Selle maaseaduse tegelik maksmapanemine ühes õigusega korraldawaid määrusi anda jääb Wabariigi Walitsuse hooleks.“

J. Jans (sd.): Selle paragrahwi mõte oleks see, et tulewasel seadusandlikul kogul — mis pärast Asutawa Kogu laialiminekut riiklikku korraldamistööd algab — et sellel on õigus ainult täiendawaid määrusi maaseaduse kohta välja anda, puudutamata jättes põhimõtteid mainitud seaduses. Võiks ju öelda, et see iseenesest mõistetaw on, kuid siiski on sellel oma tähtsus, kui mõni põhimõte täiesti nõnda „expressis verbis“ välja on öeldud, et selle peale otsekohe tähelepanu peab juhtima. Siit kõnetoolilt on väga palju selle peale tähendatud, et maaseadus praeguses kujus mitte küllalt täielik pole, et on üksikasju põhjalikumalt läbi

töötamata jäetud. Kui sarnastes oludes kuskil ära tähendatud ei ole, et tulewasel seadusandlikul kogul õigus on maaseaduse elluviimiseks täiendawaid määrusi anda, siis ei saa meie maaseaduse väljaandmisega soowitud sihti kätte. Oieti peaks Asutaw Kogu need täiendawad määrused välja andma, kuid ka Asutawal Kogul on väga palju tööd ja ta ei jõua seda kõike ära teha, mis ära teha oleks, just sellepärast ka, et olud seda temale ei luba. Meie ei ela wõib olla keegi nii kaua, kunni maaseaduse lõpsiht kätte oleks saadud. Peale selle on selles paragrahwis veel palju üksikasju. Selle paragrahwi II osa tähendab selle peale, et tehnilised eeskirjad selle maaseaduse elluviimiseks Wabariigi Walitsuse hooleks jääwad. Et meie Wabariigi Walitsus terwes koosseisus maaseadusest huwitatud oleks ja selle eest hoolt kannaks, — on iseenesest mõistetaw. Põllutöoministeerium töötab küll eeskirjad välja, kuid Wabariigi Walitsus peab nad enne maksmahakkamist heaks kiitma. Niisuguste põhipanewate seaduste arutamine on kollegiaalselt otstarbekohasem, kui et seda mõni üksik ministeerium teeks, kes sellejuures teatud sihist kõrwale võiks minna. Sellepärast toetan ma selle paragrahwi wastuwõtmist.

A. Anderkopp (töer.): Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei Asutawa Kogu rühm on oma parandusega seda öelda tahtnud, et see maaseadus, mida Asutaw Kogu praegu wastu võtab, tulewikus enam mingisuguse põhimõttelise muutmise alla ei tule. Tulewasel seadusandlikul asutusel ei oleks siis mitte võimalik seda seadust selleaegsele elule wastawalt muuta. Mina pean aga ütlema, et sellelt seisukohalt seda põhimõtet, mis selle paragrahwiga on öelda tahetud, kuidagi wastu võtta ei saa. Sarnased katsed, seadust tema väljaandmisel nõnda soomustada, et tulewased põlwed sealjuures enam midagi muuta ei saaks, pole ajaloos kunagi häid tagajärgi andnud. Ma tuletan ainult meelde, et Prantsusmaal rewolutsiooni ajajärgul pärast 1789. a. põhiseadust igat wiisi soomustada katsuti. Selleks olid isegi igasugused kitsendawad normid läbi wiidud. Isegi nii kaugele mindi, et ühe konwendisaadiku Philipp Delleville'i poolt 1795. aastal ettepanek tehti, neid surmanuhtlusega karistada, kes põhiseaduses parandusi ette panewad, kuid selle tagajärg oli, et Prantsusmaal

mõne aasta jooksul 12 uut põhiseadust oldi sunnitud läbi elama. Ajalugu on nõnda küllalt näidanud, et sarnase soomustamisega seaduste juures midagi kätte ei saada. Nüüd tahetakse ka meil maksma panna seadust, mille juures meie tulewased põlved oma vajadustele wastawaid muutusi teha ei tohi. Kuid elu nõuab iga seaduse juures, et see temale wastama peaks, wastasel korral lööb ta ise kõik uperkuuti, kui mitte muidu, siis rewolutsiooni teel, üks kõik, kas see paremalt või pahemalt poolt tuleks. Sellepärast on mõttetu sarnast seadust välja anda, mida tulewase elu kohaselt muuta ei saadaks. Kuid ma pean ütlema, et see ainult üks seisukoht on. Sotsiaaldemokraadid on seisukoha wõtnud, et tulewane parlament ei või mitte neid põhimõtteid muuta, mis maaseaduses on ette toodud. Mina tahaksin teile küsimise ette panna, kas on siis õigus seda seadust muuta, kui rahwa enamus seda nõuab? Ma arwan, selle küsimise peale kahte wastust olla ei saa. Wist ikka on rahwal õigus seda muuta. Arwan, et teie seda ka tunnistate. Meie oleme ajutises walitsemise korras kindla põhimõtte wastu wõtnud, et riigis on kõrgema wõimu kandja rahwas, järelikult peab rahwal olema õigus lõpusõna öelda kõigi seaduste ja kõigi uuenduste maksmapanemise ja nende muutmise kohta. Kui meie otsuse teeme, et meie tulewasel seadusandlikul kogul ei ole õigust maaseadust muuta, siis peame meie siit otsekohe järelduse tegema, et rahwal, kui kõrgema wõimu kandjal, seda õigust samuti mitte ei ole. Mis otstarbe oleks seda paragrahwi siia sisse wõtta, kui teada on, et rahwa meeoleolu tulewikus muutub ja tulewane seadusandlik koda teistsuguseid otsuseid teeb. Selle paragrahwi üleswõtmisega tahetakse rahwalt wõimalus ära wõtta põhipanewaid uuendusi ette wõtta või muuta. Meie tahame sellega rahwa kõrgemat suweräniteediõigust piirata, kui meie ette ära ütleme rahwale, mida ta teha võib ja mida mitte. Nendest kahest seisukohast välja minnes on täiesti asjata katset teha ühte seadust soomustada. Meie oleme selles kindlad, et elu, eriti veel majanduslik elu, ei lase omale piire panna ja edaspidi tahes või tahtmata teda kitsendawad raamid ümber lükkab. Sellel seisukohal seistes olen ma täiesti selle sotsiaaldemokraatide paranduse esimese lause wastu. Mis puutub aga selle ettepaneku teise ossa, siis võiks ta was-

tuwõetaw olla sel kujul, et Wabariigi Walitsusel on õigus täiendawaid määrusi — aga mitte arusaamatuid tehnilisi — välja anda. Teisest küljest tekib aga mul kahtlus, kas seaduses seda üldse tarwis on ette ära näha, sest iseenesest on mõista, et kui seadus on välja antud, siis hakatakse teda täitma. Seaduse täitmise juures wõiwad tekkida ühed ja teised küsimused, kuid sel wõimul, kes neid seadusi täidab, on õigus sellekohaseid eeskirju anda seaduse läbiwiimiseks. Selle ettepaneku teine lause ei anna ka praktilisi tagajärgi ja sellepärast olen mina isiklikult selle wastu.

J. Jans (sd.): Oma ettepanekut tehes olin mina kaugel ära sellest, et midagi maksma panna igawese aja peale. Sellelt seisukohalt välja minnes, mis härra Anderkopp siin esitas, oleks ka meie Asutawa Kogu mõiste täiesti eitatud. Asutaw Kogu on kokku kutsutud sellest ideest välja minnes, et ta peab ära määrama sihtjooned ühe rahwa arenemises. Asutaw Kogu teeb ikka niisuguseid otsuseid, mida teised asutused, mis pärast Asutawat Kogu kokku kutsutakse, mitte teha ei võiks. Võib olla kutsutakse pärast Asutawat Kogu kokku kas mingisugune landesrat, kes hoopis wastupidiseid otsuseid teeb, kui meie siin wastu oleme wõtnud. Ma ei tea mitte, missugune asutus meie asju ajama võib hakata, kuid peaasi on siin, et rahwa tahtmine on nüüd kord selgesti välja öeldud ja võib olla nii selgesti, nagu seda teistes oludes mitte teha ei oleks saanud. Juriidilistel garantiidel on ajaloos teatud tähtsus ja seda eitada ei saa, sest misjaoks siis üldse on seadused. Meie võiksim ju teha ainult lihtsalt rewolutsioone, nii et ühtegi seadust ei olegi, nagu seda enamlased teewad. Kui siin enamlaste seisukohale asutakse, siis on see ju õigustatud. Mina olen igatahes sellel seisukohal olnud, et rewolutsioone võib teha ainult siis, kui riiklik kord elule mitte enam ei wasta ja wäljakannatamatuks on saanud. Mina ei taha ka siin neid põhimõtteid eitada, kuid ma leian, et praegusel ajal määrab meie Asutaw Kogu ikkagi rahwa tahtmise ära, samuti ka maaseaduse läbiwiimise juures. Kõik tulewased seadusandlikud kogud ei või seda mitte ümber lükkama hakata nii kergesti, mis meie siin wastu oleme wõtnud. Sellelt seisukohalt ja Asutawa Kogu mõtte seisukohalt välja minnes on tarwis, et see paragrahw siia sisse wõetaks.

A. Anderkopp (töer.): Akl. Jans tähendas, et ajaloos seaduslikud garantiid on olemas. Kes ajalugu tunneb, see teab, et nende garantiide olemasolu ei saa eitada, kuid eitada saab nende otstarbekohasust ja seda kindlasti. Mis aga puutub sellesse, et Asutawa Kogu, kui erakorralise asutuse poolt wastuwõetud seadusi enam muuta ei saa, siis peab tähendama, et Asutaw Kogu on kokku kutsutud peaaesjalikult selleks, et põhiseadust välja töötada, ainult erakorraliste aegade ja olude tõttu otsustab ta meil tähtsamad ühiskondlikud uuendused, muuseas maa-seaduse. Teie leiate, et praegune Asutaw Kogu võtab seaduse vastu ja teine seadusandlik kogu ei tohi seda enam mitte muuta. Kuid selle seaduse juures võib olla rahwahääletamine. Ma küsin, öelge, kas teie eitate rahwahääletamist selle seaduse juures? (J. Jans, sd.: Ei eita!) Teie ütlete — ei, kuid ma näitan siis teile, et teie seda eitate. Asi on nimelt järgmine. See seadus võetakse Asutawa Kogu poolt vastu ja kui teie rahwahääletamist ei eita, siis iseenesest mõista võib rahwas meie ajutise walitsemise korra põhjal seda muuta või tühjaks tunnistada. Hea küll, teie soomustate selle seaduse ära, et tulewane seadusandlik koda ei saaks seda muuta, kuid rahwal on hääletamise õigus ja ta hääletab selle seaduse tulewase parlamendi aegu, kes ju ka ise rahwa tahtmise awaldaja on, koguni tühjaks ja ma küsin nüüd, mis on sellest soomustamisest kasu? Kui teie tahate pantseerida seda seadust, siis öelge kohe ära, et see seadus ei käi tulewase seadusandliku koja muutmise ega rahwahääletamise alla. Siis on selge, et teie rahwalt tema õigused olete wõtnud. (J. Jans, sd.: Mis jaoks on siis Asutaw Kogu kokku kutsutud?) Asutaw Kogu on selleks kokku kutsutud, et põhiseadust välja töötada ja teisi ühiskondlikke uuendusi maksuma panna, ja mitte selleks, et elu tulewikus teatud piiridesse suruda, mida elu ise purustab. Teiseks ei ole Asutaw Kogu kaugeltki mitte kutsutud sellepärast, et rahwale mitte õigust anda sõna öelda selle kohta, mille kohta tal lõpulik sõna öelda on.

Juhataja **A. Birk**: Lõpüsõna on on aruandjal.

Aruandja **J. Zimmerman**: Maa-kommisjonis oldi sel arwamisel, et maa-seadus ei ole sugugi niisugune seadus, mida muuta ei saa, waid seda pidi just ka

tulewikus täiendada ja muuta wõima. Kui juba põhiseadust muuta ei saa, siis majanduslikud seadused, mis majanduslikku elu käsitawad, peaksid niisugused olema, mida muuta võib. Wormiliselt peab maa-seadus niisugune olema, et teda saab muuta harilikus korras. Ja kui tahetakse, et seda seadust tõesti muuta ei saa tulewase parlamendi poolt, siis ei peaks seda mitte tehtama siinkohas, waid põhiseaduses. Sealsamas peab ka ära öeldud olema, kuidas seda seadust siiski muuta saab ja mitte deklareerida, et see seadus on muutmata. Siis on teine lause osa, et tegelik makspanemine ühes wõimalusega tehnilisi eeskirju anda jääb Wabariigi Walitsuse hooleks. Tähendab, Wabariigi Walitsus peab välja andma hakkama määrusi, näiteks, kui sügawalt peab kündma, kas neli tolli, või kuus tolli. Et seda mitte ei arwataks, siis peaks selles teistsugune redaktsioon olema.

Juhataja **A. Birk**: Sotsiaaldemokraatliku rühma nimel on pandud ette rhs. Wain'i poolt maaseaduse lõppu wõtta lisaparagrahw: „Selle maaseaduse elluwõimiseks on Eesti wabariigi tulewasel seadusandlikul kogul õigus täiendawaid seadusi välja anda. Tegelik makspanemine ühes õigusega tehnilisi eeskirju anda jääb Wabariigi Walitsuse hooleks.“ Siis on rhs. Talts'i poolt ette pandud selle asemele järgmine täiendaw parandus wastu wõtta: „Selle maaseaduse tegelik makspanemine ühes õigusega korraldawaid määrusi anda jääb Wabariigi Walitsuse hooleks.“ Ma panen need ettepanekud hääletamisele. Soowitati kahes osas hääletamisele panna, nimelt esimene osa: „Selle maaseaduse elluwõimiseks on Eesti wabariigi tulewasel seadusandlikul kogul õigus täiendawaid seadusi välja anda.“ Ja teine osa: „Tegelik makspanemine ühes õigusega tehnilisi eeskirju anda jääb Wabariigi Walitsuse hooleks.“ Kuna see ettepanek kahest osast koos seisab ja soowi on awaldatud neid lahus hääletada, siis panen nad lahus hääletamisele. Kes on rhs. Wain'i ettepaneku esimese poole wastuwõtmise poolt, mis järgmine on: „Selle maaseaduse elluwõimiseks on Eesti wabariigi tulewasel seadusandlikul kogul õigus täiendawaid seadusi välja anda.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. „Tegelik makspanemine ühes õigusega tehnilisi eeskirju anda jääb Wabariigi Walitsuse

hooleks.“ See läheb rhs. Talts'i ettepanekuga kõiges muus ühte, ainult „tehnilisi eeskirju“ asemel on rhs. Talts'i ettepanekus „korraldavaid määrusi“. Rhs. Wain ühineb rhs. Talts'i ettepanekuga. Nii jääb ainult rhs. Talts'i ettepanek. Kes on selle ettepaneku poolt? (H ä ä l e t a -

takse.) Nähtawa enamusega vastu võetud. Sellega on maa-seadusteisel lugemisel läbi.

Järgmise koosoleku aja kohta ettepanekuid ei ole tehtud, seega on järgmine koosolek neljapäeval kell 4.

Koosolek lõpeb kell 8 õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**